



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :2281/ Pid.B/ 2017/PN.Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, yang bersidang secara Majelis, memutuskan dalam Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: CARI MULI BR GINTING;
Tempat Lahir	: Namomirik Kutalimbaru ;
Umur / Tgl. lahir	: 54 tahun, 17 Maret 1963 ;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jln Jamin Ginting Km.14,5 No.- Laucih (depan SPBU) Laucih ;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Wiraswasta (jualan);
Pendidikan	: SMA

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas. I A Medan oleh

1. Penyidik :

- Sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 ;
- Perpanjangan Pengadilan Negeri Medan yang pertama sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
- Perpanjangan Pengadilan Negeri Medan yang kedua sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;

2. Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 ;

3. Majelis Hakim :

- Sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 ;

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang pertama sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang kedua sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Tim Penasihat Hukum : 1. Herryanto Simanjuntak SH MH, 2. Epa Ria,SH, 3. Junita Barus,SH kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum : HERRYANTO SIMANJUNTAK,SH, MH& REKAN beralamat di Jl.Sunggal No. 168 E Komnas WI Medan dan jalan Tani Asli No.39 Kp. Lalang Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Agustus 2017 No.597/PenK.Pid/2017/PN.Mdn ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 22 Agustus 2017, Nomor : 2281/ Pid.B/ 2017/ PN.Mdn,Tentang Penunjukan/ Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 24 Agustus 2017, Nomor : 2281/ Pid.B/ 2017/ PN.Mdn, Tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 9 Januari 2018 Nomor Reg. Perkara PDM - 617/Ep.1/Mdn/08/2017, atas nama Terdakwa : CARI MULI BR GINTING tertanggal 9 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Amar Putusan, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Cari Muli Br Ginting** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membakar, menjadikan letusan yang mengakibatkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatan itu** ", melanggar Pasal 187 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Cari Muli Br Ginting** dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - Potongan-potongan kayu bekas yang terbakar, 2 (dua) unit handphone merk nokia warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa hanyalah suruhan dari adiknya Jaya Mita br Ginting ;

Setelah mendengar permohonan lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena tidak ada keinginan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa para korban dan meminta maaf atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan lisan dari penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Panuntut Umum Tanggal 9 Agustus 2017 No.Reg.Perk : PDM-617/Oharda/08/2017, yang dibacakan dipersidangan tanggal 7 September 2016, sebagai berikut

DAKWAAN

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa **Cari Muli Br. Ginting** secara bersama-sama dengan **Jaya Mita Br. Ginting (berkas terpisah), Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting (berkas terpisah), Rudi Suranta Ginting (berkas terpisah), Julpan Nitra Purba (berkas terpisah) dan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring (DPO/belum tertangkap)** pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Rel Lingkungan I Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain**, yakni terhadap korban **Marita Br. Sinuhaji, korban Frengki Riza**

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, korban Kristiani Boru Ginting dan korban Selvina Boru

Ginting, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2013 antara saksi Gandhi Ginting dengan Jaya Mita Br. Ginting telah ada perselisihan mengenai jual beli tanah dan bangunan yang saat ini ditempati oleh saksi Gandhi Ginting bersama keluarga yang beralamat di Jalan Rel Lingkungan I Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dimana saksi Gandhi membeli rumah tersebut dari Jaya Mita Br. Ginting seharga Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan saksi Gandhi Ginting baru membayarnya sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), kemudian sisanya akan saksi Gandhi Ginting berikan setelah sertifikat tanah dan bangunan tersebut saksi Gandhi Ginting terima, namun pada tahun 2014 PT. KAI mengakui selaku pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang saksi Gandhi Ginting tempati tersebut sehingga saksi Gandhi Ginting mempertanyakannya kepada Jaya Mita Br. Ginting, namun Jaya Mita Br. Ginting tidak pernah memberikan sertifikat tanah dan bangunan sehingga Jaya Mita Br. Ginting menggugat secara perdata saksi Gandhi Ginting ke pengadilan dimana pengadilan memutuskan menyatakan bahwa PT. KAI memberikan hak pakai terhadap rumah tersebut kepada saksi Gandhi Ginting dengan syarat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh PT. KAI saksi Gandhi Ginting bersedia untuk mengembalikannya kepada pihak PT. KAI, dan sejak peristiwa tersebut Jaya Mita Br. Ginting selalu mengancam saksi Gandhi Ginting dan keluarganya dengan mengatakan "*Awat kalian, ku habisi nanti kalian*" dan tidak hanya ancaman, Jaya Mita Br. Ginting juga selalu membawa preman untuk mengusir saksi Gandhi Ginting dari rumah tersebut dan Jaya Mita Br. Ginting berniat untuk mengembalikan uang saksi Gandhi Ginting atas pembelian rumah tersebut agar saksi Gandhi Ginting dan keluarnya keluar dari rumah tersebut.
- Bahwa dengan masih ditempatinya rumah tersebut oleh saksi Gandhi Ginting dan keluarganya membuat Jaya Mita Br. Ginting resah dan mencari cara untuk mengusirnya dan di bulan Februari ketika Jaya Mita Br. Ginting sedang berada diladang terlintas didalam pikiran Jaya Mita Br. Ginting niat buruk untuk mengosongkan rumah tersebut dengan cara apapun asal jangan ada korban jiwa sehingga pada akhir Februari 2017, Jaya Mita Br. Ginting menghubungi terdakwa Cari Muli Br. Ginting dan menyampaikan keluhan kesahnya dengan mengatakan "tanah ku disini belum laku terjual gimana aku mau bayar uang si Gandhi, enggak tau lagilah aku mau gimana lagi caranya kak, bagaimanalah aku cari orang untuk mengosongkan rumah itu kak, dengan cara apapun jadi, kalau enggak mau cara baik baik gimana kalau

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar”, selanjutnya terdakwa berkata “ jangan nanti kena rumah orang, nanti ada korban”, namun Jaya Mita Br. Ginting berkata “ nanti kalau ada orang yang mau membakar kabari saya “, yang dijawab terdakwa Cari Muli Br. Ginting “ Iya”.

- Kemudian berkisar bulan Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wib Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring bersama dengan saksi Robinson Purba Als Coktik menemui saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dirumahnya di Komplek Perumahan Milala Q1 No. 16 Dusun V Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, kemudian Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring menawarkan pekerjaan kepada saksi Robinson Purba Als Coktik dan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting untuk melakukan pembakaran terhadap rumah milik saksi Gandhi Ginting yang terletak di Jalan Rel Lingkungan I Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dengan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada saat itu saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Robinson Purba Als Coktik menyetujui tawaran tersebut dan meminta uang operasional sebesar Rp.3.000.000,- dan Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring berkata “ kalau tiga juta, saya tanya dulu sama Bibik”, dan berjanji besok bertemu lagi hingga keesokan harinya saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting sekitar pukul 20.00 wib datang kerumah saksi Robinson Purba Als Coktik dan tidak lama datang Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring yang mengatakan biaya operasional Rp.3.000.000,- tidak ada yang diberikan hanya Rp.1.000.000,- dan setelah setuju saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting menerima uang tersebut lalu bersama-sama ke ladang saksi Robinson Purba Als Coktik untuk menyusun strategi dan pada saat itu saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting bertanya kepada Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring kenapa rumah itu dibakar, yang dijawab oleh Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring “rumah itu belum lunas, pemegang asuransinya yang aslinya Mita Br. Ginting bukan yang menempati sekarang”, dan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting “bagaimana cara kita membakarnya”, yang dijawab Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring “kamu siram saja dengan bensin terbakar rumahnya keluar asuransinya kita yang menerima asuransinya”, dan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting berkata “gimana nanti kalau ada korban, kanada orangnya”, yang dijawab Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring “orangnya kosong, Kau siram

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja dari belakang”, dan setelah mendapatkan penjelasan seperti demikian dari Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring, saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting bersama dengan saksi Robinson Purba Als Coktik membeli bensin diwarung eceran di Jalan Jamin Ginting Simpang RS Jiwa Kecamatan Tuntungan dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 6 (enam) botol seharga Rp.10.000.-/botol dan kembali keladang dimana Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring masih menunggu dan saling bercerita hingga sekitar pukul 04.00 wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Robinson Purba Als Coktik dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi sasaran dengan membawa bensin dan sekitar 400 meter dari lokasi sasaran sepeda motor disembunyikan disemak semak dan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Robinson Purba Als Coktik menuju ke lokasi sasaran dengan berjalan kaki namun pada saat sudah dekat dengan lokasi, perbuatan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Robinson Purba Als Coktik diketahui oleh 2 orang petugas ronda dan berteriak “ woi siapa itu”, sehingga saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Robinson Purba Als Coktik menjadi ketakutan dimana saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Robinson Purba Als Coktik lari tunggang langgang dengan meninggalkan bensin yang dibawa menuju ke tempat sepeda motor dan dengan sepeda motor kembali ke ladang saksi Robinson Purba Als Coktik dimana ketika itu Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring masih menunggudimana Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring kembali meminta kepada saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting untuk melanjutkan melakukan pembakaran terhadap rumah tersebut, namun saksi Robinson Purba Als Coktik menolak untuk ikut karena upah yang dijanjikan oleh Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring tidak diberikannya.

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring kembali menemui saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting dan meminta untuk kembali melakukan pembakaran terhadap rumah milik saksi Gandhi Ginting tersebut, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 11.00 Wib Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring membawa saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting menemuiterdakwa Cari Muli Br. Ginting di rumahnya di Jalan Jamin Ginting Km. 14 Simpang Gang Karo Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan, dan setelah bertemu lalu oleh terdakwa meminta kepada saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting untuk melakukan pembakaran

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap rumah saksi Gandhi Ginting dan kemudian bercerita mengenai situasi rumah yang akan dibakar dan ketika itu terdakwa meminta tolong kepada saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting agar saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting berhasil untuk membakar rumah tersebut karena menurut terdakwa dirinya sudah capek menyuruh orang lain namun tidak pernah perhasil dan terdakwa bercerita dimana rumah yang akan dibakar tersebut merupakan rumah bermasalah yang menurut terdakwa rumah tersebut adalah milik adiknya yaitu Jaya Mita Br. Ginting yang sudah dijual sekitar 4 (empat) tahun yang lalu namun sampai sekarang belum dibayar lunas, dan pada akhirnya saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting setuju dengan mengatakan “ya enggak apalah saya laksanakan, namun bagaimana biaya operasionalnya”, yang dijawab oleh terdakwa “ya kalau uang uang saja duluansaya enggak percaya dan baru baru ini pun saya pun sudah kasi sama si Radison satu juta enggak ada bukti “, dan dijawab saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting “kalau itu itu memang dari bibik, ya namanya ketahuan dan kami pun minta tiga juta, tapi bibik kasih Cuma satu juga”, dan dijawab terdakwa “ya kalau sudah berhasil langsung saya bayar sepuluh juta apa masalahnya kan sama saja, dan terdakwa lalu berkata kalau kamu enggak percaya, ini ngomong langsung sama yang punya rumah Jaya Mita”, dan terdakwa langsung menghubungi Jaya Mita Br Ginting dengan handphonenya dan berkata “ini ada orangnya si Maju”, dan setelah tersambung terdakwa menyerahkannya kepada saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting dan terjadilah percakapan antara saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting dengan Jaya Mita Br Ginting dengan dialog “ini aku Bik Maju...masih ingat Kam sama Aku”, selanjutnya Jaya Mita Br. Ginting menjawab “ iya tau Aku”, dan saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting berkata “apa kira kira yang mau dibicarakan Bik”, dan dijawab Jaya Mita Br Ginting “Aku ada masalah rumah di Simpang Gardu, Aku minta tolong bagaimana caranya untuk mengosongkan rumah itu”, dan saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting menjawab “macam mana kita buat Bik”, dan dijawab Jaya Mita Br Ginting “terserah Kam lah kalau bisa dengan cara baik baik”, kemudian saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting menjawab “kalau enggak mau keluar bagaimana Bik, kalau nanti terjadi kebakaran macam mana Bik”, selanjutnya Jaya Mita Br Ginting menjawab “jangan karena disebelahnya gandeng dengan rumah orang kalau dibakar jangan sampai ada korban jiwa”, dan dijawab saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting “enggak kenak itu Bik”, dan dijawab Jaya Mita Br Ginting “terserah samamu asal jangan ada korban jiwa dan kalau sudah berhasil dan tidak ada masalah nanti kau kukasi uang”, dan saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “kek mana uangnya Bik”, dan Jaya Mita Br Ginting berkata “kalau masalah uang aku enggak ada Kam tanyaklah sama Bibikndu (terdakwa) dan dijawab saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting “iya”, lalu handphone dikembalikan kepada terdakwa dan antara terdakwa dan Jaya Mita Br Ginting saling bercerita hingga saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting meminta uang untuk operasional sebesar Rp.1.000.000,- dan dibuatkan kwitansi tanda terima yang isinya “sudah terima uang satu juta rupiah, untuk perbuatan tindak criminal yang disuruh ibu Cari Muli Br Ginting” yang ditulis oleh Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring dan ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting.

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting menjumpai temannya bermarga Sinuhaji dan menyewa becaknya seharga Rp.30.000,- kemudian pergi menemui saksi Julpan Nitra Purba lalu mengajak saksi Julpan Nitra Purba untuk ikut melakukan pembakaran terhadap rumah milik saksi Gandhi Ginting dan untuk pekerjaan tersebut, saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting mengatakan akan menerima upah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan oleh saksi Julpan Nitra Purba menyetujuinya, kemudian keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting mengajak saksi Julpan Nitra Purba untuk melihat rumah yang akan dibakar tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit becak mesin BK 5975 CU, saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan Julpan Nitra Purba pergi ke SPBU yang terletak di Simpang Pemda Tanjung Sari Medan lalu membeli bensin sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang selanjutnya bensin tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah plastik yang sebelumnya telah disediakan oleh saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting, kemudian setelah itu saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba pergi menuju rumah saksi Gandhi Ginting dengan terlebih dahulu menyembunyikan becak mesin tersebut ke semak-semak, dan menuju kelokasi rumah yang akan dibakar dengan berjalan kaki namun pada saat berjalan disemak-semak plastik bensin tersebut tertusuk oleh duri semak-semak sehingga bensin tersebut tinggal sedikit dan pada saat itu saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba membatalkan untuk melakukan pembakaran dan sisa bensin dimasukkan kedalam botol bekas dan menyimpannya di semak semak.
- Bahwa keesokan harinya saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba pergi menemui terdakwadirumahnya dimana disitu ada Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiringlalu

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting memberitahukan bahwa mereka gagal melakukan pembakaran tersebut lalu saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting meminta uang kepada terdakwa untuk membeli bensin dan diberikan Rp.100.000,- , selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba membeli bensin 7 liter dan dimasukkan kedalam plastic dan oleh saksi Julpan Nitra Purba menaruhnya semak semak tempat sisa bensin yang sebelumnya disimpan pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba kembali berjumpa dan bersama sama menuju lokasi rumah saksi Gandhi Ginting, namun aksi tersebut kembali gagal karena pada saat itu saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba melihat 3 (tiga) orang laki-laki berdiri di depan rumah saksi Gandhi Ginting dan akhirnya sekitar pukul 00.30 wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba pulang kerumah masing masing.

- Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2017 sekitar pukul 11.00 wib datang Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring kerumah saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan menyampaikan pesan terdakwa dengan mengatakan "Bibik mau ketemu kau, karna kita selalu gagal, ada guru hebat yang bisa membuat kita berani terus", dan setelah Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring setengah jam kemudian saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting menjumpai terdakwa dimana terdakwa mengatakan "ada guru hebat biar kalian berani, si Sumbul Brastagi", kemudian pada tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bersama dengan Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring dan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting pergi menuju Desa Sumbul Berastagi untuk menemui seorang dukun bergelar Nini Karo dengan tujuan agar Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring dan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting diberikan ilmu untuk berani melakukan pembakaran terhadap rumah tersebut, kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting pergi Kampung Lauchi untuk menemui saksi Julpan Nitra Purba dan setelah bertemu pada saat itu saksi Julpan Nitra Purba sedang bersama dengan saksi Rudi Suranta Ginting, setelah mendengar pembicaraan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dengan saksi Julpan Nitra Purba, lalu oleh saksi Rudi Suranta Ginting meminta untuk ikut melakukan pembakaran terhadap rumah saksi Gandhi Ginting tersebut, selanjutnya saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting, saksi Julpan Nitra Purba dan Rudi Suranta Ginting pergi menuju kebun sawit yang dijaga oleh saksi Maju

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suranta Siallagan Alias Maju Ginting di Desa Laucih Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang dimana Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring sudah menunggu di kebun tersebut, kemudian setelah bertemu Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring melakukan pembagian tugas/peran masing-masing dimana saksi Julpan Nitra Purba berperan untuk melihat situasi sekitar dari arah belakang rumah, kemudian saksi Rudi Suranta Ginting bertugas membakar pintu rumah bagian belakang sedangkan Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring dan saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting bersama-sama membakar pintu depan rumah tersebut, selanjutnya saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting bersama dengan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring dan saksi Rudi Suranta Ginting pergi ke SPBU Simpang Pemda Tanjung Sari Medan lalu membeli bensin sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian bensin tersebut disimpan terlebih dahulu di semak-semak yang jaraknya 200 meter dari rumah saksi Gandhi Ginting dikarenakan bensin tersebut belum cukup untuk melakukan pembakaran.

- Bahwa kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting bersama dengan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring pergi menemui terdakwa dirumahnya untuk meminta uang tambahan untuk membeli bensin sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saat itu terdakwa belum memberikannya, hingga sekira pukul 19.00 Wib Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring menemui saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting di lokasi kebun sawit dan memberitahukan bahwa terdakwa telah menyerahkan uang tambahan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring, saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Rudi Suranta Ginting membeli 2 (dua) buah jirigen ukuran 25 liter lalu membawanya ke lokasi kebun sawit yang saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting jaga, namun ketika diperjalanan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring, saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Rudi Suranta Ginting bertemu dengan saksi Julpan Nitra Purba dan saksi Julpan Nitra Purba ikut bersama-sama ke lokasi kebun sawit saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting bersama dengan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring pergi dengan membawa 2 (dua) buah jirigen lalu membeli

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin sebanyak 40 liter ke SPBU Simpang Pemda Tanjung Sari Medan, kemudian setelah membeli bensin tersebut Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring dan saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting pergi menuju kebun sawit dimana saksi Julpan Nitra Purba sudah menunggu ditempat tersebut, kemudian hingga sekira pukul 03.30 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting, saksi Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring dan saksi Rudi Suranta Ginting berjalan menuju lokasi rumah yang hendak dibakar dengan membawa 2 (dua) buah jirigen yang sudah berisi bensin tersebut, kemudian saksi Rudi Suranta Ginting menuju ke semak-semak untuk mengambil bensin yang telah dibeli sebelumnya, sedangkan saksi Julpan Nitra Purba pergi menyembunyikan becak mesin ke Kampung Lauchi dan kemudian kembali lagi ke lokasi untuk mengamati situasi sekitar, kemudian sekira pukul 04.30 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring menuju pintu bagian depan rumah saksi Gandhi Ginting sedangkan saksi Rudi Suranta Ginting pergi menuju pintu belakang rumah saksi Gandhi Ginting, selanjutnya saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring membuka tutup jirigen yang berisi bensin lalu meletakkannya dengan posisi memiringkan jirigen tersebut sehingga bensin yang berada di jirigen tersebut tumpah dan mengalir sampai masuk ke dalam rumah melalui celah pintu rumah tersebut, selanjutnya Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring langsung menghidupkan mancis lalu menyulutnya sehingga api langsung menyambar dan membakar pintu rumah tersebut, bersamaan dengan itu saksi Rudi Suranta Ginting langsung membuka karet yang mengikat plastik bensin tersebut lalu menyiramkannya ke pintu dapur rumah tersebut, lalu saksi Rudi Suranta Ginting mengambil mancis dan membakar pintu tersebut hingga api menyala dengan cepat dan setelah apinya menyala membakar seluruh pintu dapur tersebut dan membakar seluruh rumah saksi Gandhi Ginting lalu Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring, saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Rudi Suranta Ginting pergi melarikan diri dimana saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Rudi Suranta Ginting mengambil becaknya mencari keberadaan saksi Cari Muli Br Ginting dan bersama dengan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring menjumpai terdakwa di Pasar I dan setelah bertemu Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting berkata "gimana Bi sudah selesai kerjaan", lalu terdakwa memberikan uang Rp.1.000.000,- kepada saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan janji sisanya akan dibayar jika asuransi sudah keluar dan setelah uang diterima saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting kembali ke kebun sawit bertemudengan saksi Rudi Suranta Ginting dan memberikan Rp.700.000,- untuk biaya berobat tangannya yang ikut terbakar.

- Bahwa tidak lama datang mobil pemadam kebakaran memadamkan api dan ternyata didalam rumah yang terbakar ada penghuninya yang tinggal dan ketika itu sedang tertidur dimana penghuninya adalah korban Marita Br. Sinuhaji, korban Frengki Riza Ginting, korban Kristin Br. Ginting dan korban Selvi Br. Ginting dan akibat kebakaran tersebut semuanya meninggal dunia ditempat kejadian.

1. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 06/ IV/2017/Rs. Bhayangkara tanggal 05 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama **KRISTIANI BORU GINTING**.

Kesimpulan : telah di periksa sosok mayat dikenal atas nama KRISTIANI BORU GINTING jenis kelamin perempuan umur Sembilan tahun, warga negara Indonesia, perawakan badan sedang, kulit berwarna sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban akibat mati lemas (asfiksia) oleh karena terhirupnya asap disertai luka bakar derajat satu dan dua.

2. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 05/ IV/2017/Rs. Bhayangkara tanggal 05 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama **SELVINA BORU GINTING**.

Kesimpulan : Telah di periksa sosok mayat dikenal atas nama SELVINA BORU GINTING jenis kelamin perempuan umur lima tahun, warga negara Indonesia, perawakan badan sedang, kulit berwarna sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban akibat mati lemas (asfiksia) oleh karena terhirupnya asap disertai luka bakar derajat satu dan dua.

3. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 04/R/181/ IV/2017 tanggal 05 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama **MARITA BORU SINUHAJI**.

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : Telah di periksa sosok mayat dikenal dengan nama MARITA BORU SINUHAJI jenis kelamin perempuan umur lima puluh delapan tahun, warga negara Indonesia, perawakan badan sedang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban akibat mati lemas (asfiksia) oleh karena terhirupnya asap disertai luka bakar derajat satu dan dua.

4. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 03/IV/2017/ Rs. Bhayangkara tanggal 05 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama **FRENGKY RIZA GINTING**.

Kesimpulan : Dijumpai sosok mayat dikenal dengan nama FRENGKY RIZA GINTING jenis kelamin laki – laki, warga negara Indonesia, perawakan tinggi kurus, kulit sawo matang panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, rambut di jumpai terbakar, rambut tidak mudah di cabut. Pada pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban akibat mati lemas (asfiksia) oleh karena terhirupnya asap disertai luka bakar derajat satu dan dua.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **Cari Muli Br. Ginting** secara bersama-sama dengan **Jaya Mita Br. Ginting (berkas terpisah), Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting (berkas terpisah), Rudi Suranta Ginting (berkas terpisah), Julpan Nitra Purba (berkas terpisah) dan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring (DPO/belum tertangkap)** pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Rel Lingkungan I Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain**, yakni terhadap **korban Marita Br. Sinuhaji, korban Frengki Riza Ginting, Kristiani Boru Ginting dan korban Selvina Boru Ginting**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013 antara saksi Gandhi Ginting dengan Jaya Mita Br. Ginting telah ada perselisihan mengenai jual beli tanah dan bangunan yang saat ini ditempati oleh saksi Gandhi Ginting bersama keluarga yang beralamat di Jalan Rel Lingkungan I Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dimana saksi Gandhi membeli rumah tersebut dari Jaya Mita Br. Ginting seharga Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan saksi Gandhi Ginting baru membayarnya sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), kemudian sisanya akan saksi Gandhi Ginting berikan setelah sertifikat tanah dan bangunan tersebut saksi Gandhi Ginting terima, namun pada tahun 2014 PT. KAI mengakui selaku pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang saksi Gandhi Ginting tempati tersebut sehingga saksi Gandhi Ginting mempertanyakannya kepada Jaya Mita Br. Ginting, namun Jaya Mita Br. Ginting tidak pernah memberikan sertifikat tanah dan bangunan sehingga Jaya Mita Br. Ginting menggugat secara perdata saksi Gandhi Ginting ke pengadilan dimana pengadilan memutuskan menyatakan bahwa PT. KAI memberikan hak pakai terhadap rumah tersebut kepada saksi Gandhi Ginting dengan syarat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh PT. KAI saksi Gandhi Ginting bersedia untuk mengembalikannya kepada pihak PT. KAI, dan sejak peristiwa tersebut Jaya Mita Br. Ginting selalu mengancam saksi Gandhi Ginting dan keluarganya dengan mengatakan “*Awas kalian, ku habisi nanti kalian*” dan tidak hanya ancaman, Jaya Mita Br. Ginting juga selalu membawa preman untuk mengusir saksi Gandhi Ginting dari rumah tersebut dan Jaya Mita Br. Ginting berniat untuk mengembalikan uang saksi Gandhi Ginting atas pembelian rumah tersebut agar saksi Gandhi Ginting dan keluarnya keluar dari rumah tersebut.
- Bahwa dengan masih ditempatinya rumah tersebut oleh saksi Gandhi Ginting dan keluarganya membuat Jaya Mita Br. Ginting resah dan mencari cara untuk mengusirnya dan di bulan Februari ketika Jaya Mita Br. Ginting sedang berada diladang terlintas didalam pikiran Jaya Mita Br. Ginting niat buruk untuk mengosongkan rumah tersebut dengan cara apapun asal jangan ada korban jiwa sehingga pada akhir Februari 2017, Jaya Mita Br. Ginting menghubungi terdakwa Cari Muli Br. Ginting dan menyampaikan keluhan kesahnya dengan mengatakan “*tanah ku disini belum laku terjual gimana aku mau bayar uang si Gandhi, enggak tau lagilah aku mau gimana lagi caranya kak, bagaimanalah aku cari orang untuk mengosongkan rumah itu kak, dengan cara apapun jadi, kalau enggak mau cara baik baik gimana kalau dibakar*”, selanjutnya terdakwa berkata “*jangan nanti kena rumah orang, nanti ada korban*”, namun Jaya Mita Br. Ginting berkata “*nanti kalau ada orang*

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau membakar kabari saya “, yang dijawab terdakwa Cari Muli Br. Ginting “ Iya”.

- Kemudian berkisar bulan Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wib Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring bersama dengan saksi Robinson Purba Als Coktik menemui saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dirumahnya di Komplek Perumahan Milala Q1 No. 16 Dusun V Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, kemudian Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring menawarkan pekerjaan kepada saksi Robinson Purba Als Coktik dan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting untuk melakukan pembakaran terhadap rumah milik saksi Gandhi Ginting yang terletak di Jalan Rel Lingkungan I Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dengan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada saat itu saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Robinson Purba Als Coktik menyetujui tawaran tersebut dan meminta uang operasional sebesar Rp.3.000.000,- dan Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring berkata “ kalau tiga juta, saya tanya dulu sama Bibik”, dan berjanji besok bertemu lagi hingga keesokan harinya saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting sekitar pukul 20.00 wib datang kerumah saksi Robinson Purba Als Coktik dan tidak lama datang Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring yang mengatakan biaya operasional Rp.3.000.000,- tidak ada yang diberikan hanya Rp.1.000.000,- dan setelah setuju saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting menerima uang tersebut lalu bersama-sama ke ladang saksi Robinson Purba Als Coktik untuk menyusun strategi dan pada saat itu saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting bertanya kepada Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring kenapa rumah itu dibakar, yang dijawab oleh Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring “rumah itu belum lunas, pemegang asuransinya yang aslinya Mita Br. Ginting bukan yang menempati sekarang”, dan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting “bagaimana cara kita membakarnya”, yang dijawab Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring “kamu siram saja dengan bensin terbakar rumahnya keluar asuransinya kita yang menerima asuransinya”, dan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting berkata “gimana nanti kalau ada korban, kanada orangnya”, yang dijawab Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring “orangnya kosong, Kau siram aja dari belakang”, dan setelah mendapatkan penjelasan seperti demikian dari Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring,

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting bersama dengan saksi Robinson Purba Als Coktik membeli bensin diwarung eceran di Jalan Jamin Ginting Simpang RS Jiwa Kecamatan Tuntungan dengan mengedari sepeda motor sebanyak 6 (enam) botol seharga Rp.10.000.-/botol dan kembali ke ladang dimana Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring masih menunggu dan saling bercerita hingga sekitar pukul 04.00 wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Robinson Purba Als Coktik dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi sasaran dengan membawa bensin dan sekitar 400 meter dari lokasi sasaran sepeda motor disembunyikan disemak semak dan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Robinson Purba Als Coktik menuju ke lokasi sasaran dengan berjalan kaki namun pada saat sudah dekat dengan lokasi, perbuatan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Robinson Purba Als Coktik diketahui oleh 2 orang petugas ronda dan berteriak " woi siapa itu", sehingga saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Robinson Purba Als Coktik menjadi ketakutan dimana saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Robinson Purba Als Coktik lari tunggang langgang dengan meninggalkan bensin yang dibawa menuju ke tempat sepeda motor dan dengan sepeda motor kembali ke ladang saksi Robinson Purba Als Coktik dimana ketika itu Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring masih menunggudimana Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring kembali meminta kepada saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting untuk melanjutkan melakukan pembakaran terhadap rumah tersebut, namun saksi Robinson Purba Als Coktik menolak untuk ikut karena upah yang dijanjikan oleh Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring tidak diberikannya.

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring kembali menemui saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting dan meminta untuk kembali melakukan pembakaran terhadap rumah milik saksi Gandhi Ginting tersebut, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 11.00 Wib Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring membawa saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting menemuiterdakwa Cari Muli Br. Ginting di rumahnya di Jalan Jamin Ginting Km. 14 Simpang Gang Karo Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan, dan setelah bertemu lalu oleh terdakwa meminta kepada saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting untuk melakukan pembakaran terhadap rumah saksi Gandhi Ginting dan kemudian bercerita mengenai situasi rumah yang akan dibakar dan ketika itu terdakwa meminta tolong

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting agar saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting berhasil untuk membakar rumah tersebut karena menurut terdakwa dirinya sudah capek menyuruh orang lain namun tidak pernah berhasil dan terdakwa bercerita dimana rumah yang akan dibakar tersebut merupakan rumah bermasalah yang menurut terdakwa rumah tersebut adalah milik adiknya yaitu Jaya Mita Br. Ginting yang sudah dijual sekitar 4 (empat) tahun yang lalu namun sampai sekarang belum dibayar lunas, dan pada akhirnya saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting setuju dengan mengatakan “ya enggak apalah saya laksanakan, namun bagaimana biaya operasionalnya”, yang dijawab oleh terdakwa “ya kalau uang uang saja dulu saya enggak percaya dan baru baru ini pun saya pun sudah kasi sama si Radison satu juta enggak ada bukti “, dan dijawab saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting “kalau itu itu memang dari bibik, ya namanya ketahuan dan kami pun minta tiga juta, tapi bibik kasih Cuma satu juga”, dan dijawab terdakwa “ya kalau sudah berhasil langsung saya bayar sepuluh juta apa masalahnya kan sama saja, dan terdakwa lalu berkata kalau kamu enggak percaya, ini ngomong langsung sama yang punya rumah Jaya Mita”, dan terdakwa langsung menghubungi Jaya Mita Br Ginting dengan handphonenya dan berkata “ini ada orangnya si Maju”, dan setelah tersambung terdakwa menyerahkannya kepada saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting dan terjadilah percakapan antara saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting dengan Jaya Mita Br Ginting dengan dialog “ini aku Bik Maju...masih ingat Kam sama Aku”, selanjutnya Jaya Mita Br. Ginting menjawab “iya tau Aku”, dan saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting berkata “apa kira kira yang mau dibicarakan Bik”, dan dijawab Jaya Mita Br Ginting “Aku ada masalah rumah di Simpang Gardu, Aku minta tolong bagaimana caranya untuk mengosongkan rumah itu”, dan saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting menjawab “macam mana kita buat Bik”, dan dijawab Jaya Mita Br Ginting “terserah Kam lah kalau bisa dengan cara baik baik”, kemudian saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting menjawab “kalau enggak mau keluar bagaimana Bik, kalau nanti terjadi kebakaran macam mana Bik”, selanjutnya Jaya Mita Br Ginting menjawab “jangan karena disebelahnya gandeng dengan rumah orang kalau dibakar jangan sampai ada korban jiwa”, dan dijawab saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting “enggak kenak itu Bik”, dan dijawab Jaya Mita Br Ginting “terserah samamu asal jangan ada korban jiwa dan kalau sudah berhasil dan tidak ada masalah nanti kau kukasi uang”, dan saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting menanyakan “kek mana uangnya Bik”, dan Jaya Mita Br Ginting berkata “kalau masalah uang aku enggak ada Kam tanyaklah sama Bibikndu

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terdakwa) dan dijawab saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting “iya”, lalu handphone dikembalikan kepada terdakwa dan antara terdakwa dan Jaya Mita Br Ginting saling bercerita hingga saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting meminta uang untuk operasional sebesar Rp.1.000.000,- dan dibuatkan kwitansi tanda terima yang isinya “sudah terima uang satu juta rupiah, untuk perbuatan tindak criminal yang disuruh ibu Cari Muli Br Ginting” yang ditulis oleh Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring dan ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting.

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting menjumpai temannya bermarga Sinuhaji dan menyewa becaknya seharga Rp.30.000,- kemudian pergi menemui saksi Julpan Nitra Purba lalu mengajak saksi Julpan Nitra Purba untuk ikut melakukan pembakaran terhadap rumah milik saksi Gandhi Ginting dan untuk pekerjaan tersebut, saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting mengatakan akan menerima upah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan oleh saksi Julpan Nitra Purba menyetujuinya, kemudian keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting mengajak saksi Julpan Nitra Purba untuk melihat rumah yang akan dibakar tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit becak mesin BK 5975 CU, saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan Julpan Nitra Purba pergi ke SPBU yang terletak di Simpang Pemda Tanjung Sari Medan lalu membeli bensin sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang selanjutnya bensin tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah plastik yang sebelumnya telah disediakan oleh saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting, kemudian setelah itu saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba pergi menuju rumah saksi Gandhi Ginting dengan terlebih dahulu menyembunyikan becak mesin tersebut ke semak-semak, dan menuju kelokasi rumah yang akan dibakar dengan berjalan kaki namun pada saat berjalan disemak-semak plastik bensin tersebut tertusuk oleh duri semak-semak sehingga bensin tersebut tinggal sedikit dan pada saat itu saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba membatalkan untuk melakukan pembakaran dan sisa bensin dimasukkan kedalam botol bekas dan menyimpannya di semak semak.
- Bahwa keesokan harinya saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba pergi menemui terdakwa dirumahnya dimana disitu ada Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring lalu pada saat itu saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting memberitahukan bahwa mereka gagal melakukan pembakaran tersebut lalu saksi Maju Suranta

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siallagan Als Maju Ginting meminta uang kepada terdakwa untuk membeli bensin dan diberikan Rp.100.000,- , selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba membeli bensin 7 liter dan dimasukkan kedalam plastic dan oleh saksi Julpan Nitra Purba menaruhnya semak semak tempat sisa bensin yang sebelumnya disimpan dan pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba kembali berjumpa dan bersama sama menuju lokasi rumah saksi Gandhi Ginting, namun aksi tersebut kembali gagal karena pada saat itu saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba melihat 3 (tiga) orang laki-laki berdiri di depan rumah saksi Gandhi Ginting dan akhirnya sekitar pukul 00.30 wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba pulang kerumah masing masing.

- Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2017 sekitar pukul 11.00 wib datang Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring kerumah saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan menyampaikan pesan terdakwa dengan mengatakan “Bibik mau ketemu kau, karna kita selalu gagal, ada guru hebat yang bisa membuat kita berani terus”, dan setelah Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring setengah jam kemudian saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting menjumpai terdakwa dimana terdakwa mengatakan “ada guru hebat biar kalian berani, si Sumbul Brastagi”, kemudian pada tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bersama dengan Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring dan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting pergi menuju Desa Sumbul Berastagi untuk menemui seorang dukun bergelar Nini Karo dengan tujuan agar Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring dan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting diberikan ilmu untuk berani melakukan pembakaran terhadap rumah tersebut, kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting pergi Kampung Lauchi untuk menemui saksi Julpan Nitra Purba dan setelah bertemu pada saat itu saksi Julpan Nitra Purba sedang bersama dengan saksi Rudi Suranta Ginting, setelah mendengar pembicaraan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dengan saksi Julpan Nitra Purba, lalu oleh saksi Rudi Suranta Ginting meminta untuk ikut melakukan pembakaran terhadap rumah saksi Gandhi Ginting tersebut, selanjutnya saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting, saksi Julpan Nitra Purba dan Rudi Suranta Ginting pergi menuju kebun sawit yang dijaga oleh saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting di Desa Laucih Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang dimana Radison Sembiring als Silih Als Edison

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring Als Sileh Sembiring sudah menunggu di kebun tersebut, kemudian setelah bertemu Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring melakukan pembagian tugas/peran masing-masing dimana saksi Julpan Nitra Purba berperan untuk melihat situasi sekitar dari arah belakang rumah, kemudian saksi Rudi Suranta Ginting bertugas membakar pintu rumah bagian belakang sedangkan Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring dan saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting bersama-sama membakar pintu depan rumah tersebut, selanjutnya saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting bersama dengan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring dan saksi Rudi Suranta Ginting pergi ke SPBU Simpang Pemda Tanjung Sari Medan lalu membeli bensin sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian bensin tersebut disimpan terlebih dahulu di semak-semak yang jaraknya 200 meter dari rumah saksi Gandhi Ginting dikarenakan bensin tersebut belum cukup untuk melakukan pembakaran.

- Bahwa kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting bersama dengan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring pergi menemui terdakwa dirumahnya untuk meminta uang tambahan untuk membeli bensin sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saat itu terdakwa belum memberikannya, hingga sekira pukul 19.00 Wib Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring menemui saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting di lokasi kebun sawit dan memberitahukan bahwa terdakwa telah menyerahkan uang tambahan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring, saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Rudi Suranta Ginting membeli 2 (dua) buah jirigen ukuran 25 liter lalu membawanya ke lokasi kebun sawit yang saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting jaga, namun ketika diperjalanan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring, saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Rudi Suranta Ginting bertemu dengan saksi Julpan Nitra Purba dan saksi Julpan Nitra Purba ikut bersama-sama ke lokasi kebun sawit saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting bersama dengan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring pergi dengan membawa 2 (dua) buah jirigen lalu membeli bensin sebanyak 40 liter ke SPBU Simpang Pemda Tanjung Sari Medan, kemudian setelah membeli bensin tersebut Radison Sembiring Alias Silih Alias

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring dan saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting pergi menuju kebun sawit dimana saksi Julpan Nitra Purba sudah menunggu ditempat tersebut, kemudian hingga sekira pukul 03.30 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting, saksi Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring dan saksi Rudi Suranta Ginting berjalan menuju lokasi rumah yang hendak dibakar dengan membawa 2 (dua) buah jirigen yang sudah berisi bensin tersebut, kemudian saksi Rudi Suranta Ginting menuju ke semak-semak untuk mengambil bensin yang telah dibeli sebelumnya, sedangkan saksi Julpan Nitra Purba pergi menyembunyikan becak mesin ke Kampung Lauchi dan kemudian kembali lagi ke lokasi untuk mengamati situasi sekitar, kemudian sekira pukul 04.30 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring menuju pintu bagian depan rumah saksi Gandhi Ginting sedangkan saksi Rudi Suranta Ginting pergi menuju pintu belakang rumah saksi Gandhi Ginting, selanjutnya saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring membuka tutup jirigen yang berisi bensin lalu meletakkannya dengan posisi memiringkan jirigen tersebut sehingga bensin yang berada di jirigen tersebut tumpah dan mengalir sampai masuk ke dalam rumah melalui celah pintu rumah tersebut, selanjutnya Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring langsung menghidupkan mancis lalu menyulutnya sehingga api langsung menyambar dan membakar pintu rumah tersebut, bersamaan dengan itu saksi Rudi Suranta Ginting langsung membuka karet yang mengikat plastik bensin tersebut lalu menyiramkannya ke pintu dapur rumah tersebut, lalu saksi Rudi Suranta Ginting mengambil mancis dan membakar pintu tersebut hingga api menyala dengan cepat dan setelah apinya menyala membakar seluruh pintu dapur tersebut dan membakar seluruh rumah saksi Gandhi Ginting lalu Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring, saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Rudi Suranta Ginting pergi melarikan diri dimana saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Rudi Suranta Ginting mengambil becaknya mencari keberadaan saksi Cari Muli Br Ginting dan bersama dengan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring menjumpai terdakwa di Pasar I dan setelah bertemu Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting berkata "gimana Bi sudah selesai kerjaan", lalu terdakwa memberikan uang Rp.1.000.000,- kepada saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dengan janji sisanya akan dibayar jika asuransi sudah keluar dan setelah uang diterima saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting kembali

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kebun sawit bertemudengan saksi Rudi Suranta Ginting dan memberikan Rp.700.000,- untuk biaya berobat tangannya yang ikut terbakar.

- Bahwa tidak lama datang mobil pemadam kebakaran memadamkan api dan ternyata didalam rumah yang terbakar ada penghuninya yang tinggal dan ketika itu sedang tertidur dimana penghuninya adalah korban Marita Br. Sinuhaji, korban Frengki Riza Ginting, korban Kristin Br. Ginting dan korban Selvi Br. Ginting dan akibat kebakaran tersebut semuanya meninggal dunia ditempat kejadian.

1. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 06/ IV/2017/Rs. Bhayangkara tanggal 05 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama **KRISTIANIBORU GINTING**.

Kesimpulan : telah di periksa sosok mayat dikenal atas nama KRISTIANI BORU GINTING jenis kelamin perempuan umur Sembilan tahun, warga negara Indonesia, perawakan badan sedang, kulit berwarna sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban akibat mati lemas (asfiksia) oleh karena terhirupnya asap disertai luka bakar derajat satu dan dua.

2. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 05/ IV/2017/Rs. Bhayangkara tanggal 05 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama **SELVINA BORU GINTING**.

Kesimpulan : Telah di periksa sosok mayat dikenal atas nama SELVINA BORU GINTING jenis kelamin perempuan umur lima tahun, warga negara Indonesia, perawakan badan sedang, kulit berwarna sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban akibat mati lemas (asfiksia) oleh karena terhirupnya asap disertai luka bakar derajat satu dan dua.

3. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 04/R/181/ IV/2017 tanggal 05 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama **MARITA BORU SINUHAJI**.

Kesimpulan : Telah di periksa sosok mayat dikenal dengan nama MARITA BORU SINUHAJI jenis kelamin perempuan umur lima puluh

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan tahun, warga negara Indonesia, perawakan badan sedang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban akibat mati lemas (asfiksia) oleh karena terhirupnya asap disertai luka bakar derajat satu dan dua.

4. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 03/IV/2017/ Rs. Bhayangkara tanggal 05 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama **FRENGKY RIZA GINTING**.

Kesimpulan : Dijumpai sosok mayat dikenal dengan nama FRENGKY RIZA GINTING jenis kelamin laki – laki, warga negara Indonesia, perawakan tinggi kurus, kulit sawo matang panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, rambut di jumpai terbakar, rambut tidak mudah di cabut. Pada pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban akibat mati lemas (asfiksia) oleh karena terhirupnya asap disertai luka bakar derajat satu dan dua.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga :

-----Bahwa ia terdakwa **Cari Muli Br. Ginting** secara bersama-sama dengan **Jaya Mita Br. Ginting (berkas terpisah), Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting (berkas terpisah), Rudi Suranta Ginting (berkas terpisah), Julpan Nitra Purba (berkas terpisah) dan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring (DPO/belum tertangkap)** pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Rel Lingkungan I Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja membakar, menjadikan letusan yang mengakibatkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatan itu**, yakni terhadap **korban Marita Br. Sinuhaji, korban Frengki Riza Ginting, Kristiani Boru Ginting dan korban Selvina Boru Ginting**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2013 antara saksi Gandhi Ginting dengan Jaya Mita Br. Ginting telah ada perselisihan mengenai jual beli tanah dan bangunan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini ditempati oleh saksi Gandhi Ginting bersama keluarga yang beralamat di Jalan Rel Lingkungan I Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dimana saksi Gandhi membeli rumah tersebut dari Jaya Mita Br. Ginting seharga Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan saksi Gandhi Ginting baru membayarnya sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), kemudian sisanya akan saksi Gandhi Ginting berikan setelah sertifikat tanah dan bangunan tersebut saksi Gandhi Ginting terima, namun pada tahun 2014 PT. KAI mengakui selaku pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang saksi Gandhi Ginting tempati tersebut sehingga saksi Gandhi Ginting mempertanyakannya kepada Jaya Mita Br. Ginting, namun Jaya Mita Br. Ginting tidak pernah memberikan sertifikat tanah dan bangunan sehingga Jaya Mita Br. Ginting menggugat secara perdata saksi Gandhi Ginting ke pengadilan dimana pengadilan memutuskan menyatakan bahwa PT. KAI memberikan hak pakai terhadap rumah tersebut kepada saksi Gandhi Ginting dengan syarat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh PT. KAI saksi Gandhi Ginting bersedia untuk mengembalikannya kepada pihak PT. KAI, dan sejak peristiwa tersebut Jaya Mita Br. Ginting selalu mengancam saksi Gandhi Ginting dan keluarganya dengan mengatakan “*Awas kalian, ku habisi nanti kalian*” dan tidak hanya ancaman, Jaya Mita Br. Ginting juga selalu membawa preman untuk mengusir saksi Gandhi Ginting dari rumah tersebut dan Jaya Mita Br. Ginting berniat untuk mengembalikan uang saksi Gandhi Ginting atas pembelian rumah tersebut agar saksi Gandhi Ginting dan keluarnya keluar dari rumah tersebut.

- Bahwa dengan masih ditempatinya rumah tersebut oleh saksi Gandhi Ginting dan keluarganya membuat Jaya Mita Br. Ginting resah dan mencari cara untuk mengusirnya dan di bulan Februari ketika Jaya Mita Br. Ginting sedang berada diladang terlintas didalam pikiran Jaya Mita Br. Ginting niat buruk untuk mengosongkan rumah tersebut dengan cara apapun asal jangan ada korban jiwa sehingga pada akhir Februari 2017, Jaya Mita Br. Ginting menghubungi terdakwa Cari Muli Br. Ginting dan menyampaikan keluhan kesahnya dengan mengatakan “tanah ku disini belum laku terjual gimana aku mau bayar uang si Gandhi, enggak tau lagilah aku mau gimana lagi caranya kak, bagaimanalah aku cari orang untuk mengosongkan rumah itu kak, dengan cara apapun jadi, kalau enggak mau cara baik baik gimana kalau dibakar”, selanjutnya terdakwa berkata “jangan nanti kena rumah orang, nanti ada korban”, namun Jaya Mita Br. Ginting berkata “nanti kalau ada orang yang mau membakar kabari saya”, yang dijawab terdakwa Cari Muli Br. Ginting “Iya”.

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian berkisar bulan Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wib Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring bersama dengan saksi Robinson Purba Als Coktik menemui saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dirumahnya di Komplek Perumahan Milala Q1 No. 16 Dusun V Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, kemudian Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring menawarkan pekerjaan kepada saksi Robinson Purba Als Coktik dan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting untuk melakukan pembakaran terhadap rumah milik saksi Gandhi Ginting yang terletak di Jalan Rel Lingkungan I Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dengan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada saat itu saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Robinson Purba Als Coktik menyetujui tawaran tersebut dan meminta uang operasional sebesar Rp.3.000.000,- dan Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring berkata “ kalau tiga juta, saya tanya dulu sama Bibik”, dan berjanji besok bertemu lagi hingga keesokan harinya saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting sekitar pukul 20.00 wib datang kerumah saksi Robinson Purba Als Coktik dan tidak lama datang Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring yang mengatakan biaya operasional Rp.3.000.000,- tidak ada yang diberikan hanya Rp.1.000.000,- dan setelah setuju saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting menerima uang tersebut lalu bersama-sama ke ladang saksi Robinson Purba Als Coktik untuk menyusun strategi dan pada saat itu saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting bertanya kepada Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring kenapa rumah itu dibakar, yang dijawab oleh Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring “rumah itu belum lunas, pemegang asuransinya yang aslinya Mita Br. Ginting bukan yang menempati sekarang”, dan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting “bagaimana cara kita membakarnya”, yang dijawab Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring “kamu siram saja dengan bensin terbakar rumahnya keluar asuransinya kita yang menerima asuransinya”, dan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting berkata “gimana nanti kalau ada korban, kan ada orangnya”, yang dijawab Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring “orangnya kosong, Kau siram aja dari belakang”, dan setelah mendapatkan penjelasan seperti demikian dari Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring, saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting bersama dengan saksi Robinson Purba Als Coktik membeli bensin diwarung eceran di Jalan Jamin

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting Simpang RSJiwa Kecamatan Tuntungan dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 6 (enam) botol seharga Rp.10.000.-/botol dan kembali keladang dimana Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring masih menunggu dan saling bercerita hingga sekitar pukul 04.00 wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Robinson Purba Als Coktik dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi sasaran dengan membawa bensin dan sekitar 400 meter dari lokasi sasaran sepeda motor disembunyikan disemak semak dan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Robinson Purba Als Coktik menuju ke lokasi sasaran dengan berjalan kaki namun pada saat sudah dekat dengan lokasi, perbuatan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Robinson Purba Als Coktik diketahui oleh 2 orang petugas ronda dan berteriak "woi siapa itu", sehingga saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Robinson Purba Als Coktik menjadi ketakutan dimana saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Robinson Purba Als Coktik lari tunggang langgang dengan meninggalkan bensin yang dibawa menuju ke tempat sepeda motor dan dengan sepeda motor kembali ke ladang saksi Robinson Purba Als Coktik dimana ketika itu Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring masih menunggudimana Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring kembali meminta kepada saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting untuk melanjutkan melakukan pembakaran terhadap rumah tersebut, namun saksi Robinson Purba Als Coktik menolak untuk ikut karena upah yang dijanjikan oleh Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring tidak diberikannya.

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring kembali menemui saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting dan meminta untuk kembali melakukan pembakaran terhadap rumah milik saksi Gandhi Ginting tersebut, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 11.00 Wib Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring membawa saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting menemuiterdakwa Cari Muli Br. Ginting di rumahnya di Jalan Jamin Ginting Km. 14 Simpang Gang Karo Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan, dan setelah bertemu lalu oleh terdakwa meminta kepada saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting untuk melakukan pembakaran terhadap rumah saksi Gandhi Ginting dan kemudian bercerita mengenai situasi rumah yang akan dibakar dan ketika itu terdakwa meminta tolong kepada saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting agar saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting berhasil untuk membakar rumah tersebut

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut terdakwa dirinya sudah capek menyuruh orang lain namun tidak pernah perhasil dan terdakwa bercerita dimana rumah yang akan dibakar tersebut merupakan rumah bermasalah yang menurut terdakwa rumah tersebut adalah milik adiknya yaitu Jaya Mita Br. Ginting yang sudah dijual sekitar 4 (empat) tahun yang lalu namun sampai sekarang belum dibayar lunas, dan pada akhirnya saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting setuju dengan mengatakan “ya enggak apalah saya laksanakan, namun bagaimana biaya operasionalnya”, yang dijawab oleh terdakwa “ya kalau uang uang saja dulu saya enggak percaya dan baru baru ini pun saya pun sudah kasi sama si Radison satu juta enggak ada bukti “, dan dijawab saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting “kalau itu itu memang dari bibik, ya namanya ketahuan dan kami pun minta tiga juta, tapi bibik kasih Cuma satu juga”, dan dijawab terdakwa “ya kalau sudah berhasil langsung saya bayar sepuluh juta apa masalahnya kan sama saja, dan terdakwa lalu berkata kalau kamu enggak percaya, ini ngomong langsung sama yang punya rumah Jaya Mita”, dan terdakwa langsung menghubungi Jaya Mita Br Ginting dengan handphonenya dan berkata “ini ada orangnya si Maju”, dan setelah tersambung terdakwa menyerahkannya kepada saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting dan terjadilah percakapan antara saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting dengan Jaya Mita Br Ginting dengan dialog “ini aku Bik Maju...masih ingat Kam sama Aku”, selanjutnya Jaya Mita Br. Ginting menjawab “iya tau Aku”, dan saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting berkata “apa kira kira yang mau dibicarakan Bik”, dan dijawab Jaya Mita Br Ginting “Aku ada masalah rumah di Simpang Gardu, Aku minta tolong bagaimana caranya untuk mengosongkan rumah itu”, dan saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting menjawab “macam mana kita buat Bik”, dan dijawab Jaya Mita Br Ginting “terserah Kam lah kalau bisa dengan cara baik baik”, kemudian saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting menjawab “kalau enggak mau keluar bagaimana Bik, kalau nanti terjadi kebakaran macam mana Bik”, selanjutnya Jaya Mita Br Ginting menjawab “jangan karena disebelahnya gandeng dengan rumah orang kalau dibakar jangan sampai ada korban jiwa”, dan dijawab saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting “enggak kenak itu Bik”, dan dijawab Jaya Mita Br Ginting “terserah samamu asal jangan ada korban jiwa dan kalau sudah berhasil dan tidak ada masalah nanti kau kukasi uang”, dan saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting menanyakan “kek mana uangnya Bik”, dan Jaya Mita Br Ginting berkata “kalau masalah uang aku enggak ada Kam tanyaklah sama Bibikndu (terdakwa) dan dijawab saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting “iya”, lalu handphone dikembalikan kepada terdakwa dan antara terdakwa dan Jaya

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mita Br Ginting saling bercerita hingga saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting meminta uang untuk operasional sebesar Rp.1.000.000,- dan dibuatkan kwitansi tanda terima yang isinya “sudah terima uang satu juta rupiah, untuk perbuatan tindak criminal yang disuruh ibu Cari Muli Br Ginting” yang ditulis oleh Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring dan ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting.

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting menjumpai temannya bermarga Sinuhaji dan menyewa becaknya seharga Rp.30.000,- kemudian pergi menemui saksi Julpan Nitra Purba lalu mengajak saksi Julpan Nitra Purba untuk ikut melakukan pembakaran terhadap rumah milik saksi Gandhi Ginting dan untuk pekerjaan tersebut, saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting mengatakan akan menerima upah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan oleh saksi Julpan Nitra Purba menyetujuinya, kemudian keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting mengajak saksi Julpan Nitra Purba untuk melihat rumah yang akan dibakar tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit becak mesin BK 5975 CU, saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan Julpan Nitra Purba pergi ke SPBU yang terletak di Simpang Pemda Tanjung Sari Medan lalu membeli bensin sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang selanjutnya bensin tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah plastik yang sebelumnya telah disediakan oleh saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting, kemudian setelah itu saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba pergi menuju rumah saksi Gandhi Ginting dengan terlebih dahulu menyembunyikan becak mesin tersebut ke semak-semak, dan menuju kelokasi rumah yang akan dibakar dengan berjalan kaki namun pada saat berjalan disemak-semak plastik bensin tersebut tertusuk oleh duri semak-semak sehingga bensin tersebut tinggal sedikit dan pada saat itu saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba membatalkan untuk melakukan pembakaran dan sisa bensin dimasukkan kedalam botol bekas dan menyimpannya di semak semak.
- Bahwa keesokan harinya saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba pergi menemui terdakwa dirumahnya dimana disitu ada Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring lalu pada saat itu saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting memberitahukan bahwa mereka gagal melakukan pembakaran tersebut lalu saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting meminta uang kepada terdakwa untuk membeli bensin dan diberikan Rp.100.000,- , selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib saksi

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba membeli bensin 7 liter dan dimasukkan kedalam plastic dan oleh saksi Julpan Nitra Purba menaruhnya semak semak tempat sisa bensin yang sebelumnya disimpan pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba kembali berjumpa dan bersama sama menuju lokasi rumah saksi Gandhi Ginting, namun aksi tersebut kembali gagal karena pada saat itu saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba melihat 3 (tiga) orang laki-laki berdiri di depan rumah saksi Gandhi Ginting dan akhirnya sekitar pukul 00.30 wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Julpan Nitra Purba pulang kerumah masing masing.

- Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2017 sekitar pukul 11.00 wib datang Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring kerumah saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan menyampaikan pesan terdakwa dengan mengatakan "Bibik mau ketemu kau, karna kita selalu gagal, ada guru hebat yang bisa membuat kita berani terus", dan setelah Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring setengah jam kemudian saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting menjumpai terdakwa dimana terdakwa mengatakan "ada guru hebat biar kalian berani, si Sumbul Brastagi", kemudian pada tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bersama dengan Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring dan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting pergi menuju Desa Sumbul Berastagi untuk menemui seorang dukun bergelar Nini Karo dengan tujuan agar Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring dan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting diberikan ilmu untuk berani melakukan pembakaran terhadap rumah tersebut, kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting pergi Kampung Lauchi untuk menemui saksi Julpan Nitra Purba dan setelah bertemu pada saat itu saksi Julpan Nitra Purba sedang bersama dengan saksi Rudi Suranta Ginting, setelah mendengar pembicaraan saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dengan saksi Julpan Nitra Purba, lalu oleh saksi Rudi Suranta Ginting meminta untuk ikut melakukan pembakaran terhadap rumah saksi Gandhi Ginting tersebut, selanjutnya saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting, saksi Julpan Nitra Purba dan Rudi Suranta Ginting pergi menuju kebun sawit yang dijaga oleh saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting di Desa Laucih Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang dimana Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring sudah menunggu di kebun tersebut, kemudian setelah bertemu Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring melakukan pembagian tugas/peran masing-masing dimana saksi Julpan Nitra Purba berperan untuk melihat situasi sekitar dari arah belakang rumah, kemudian saksi Rudi Suranta Ginting bertugas membakar pintu rumah bagian belakang sedangkan Radison Sembiring als Silih Als Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring dan saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting bersama-sama membakar pintu depan rumah tersebut, selanjutnya saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting bersama dengan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring dan saksi Rudi Suranta Ginting pergi ke SPBU Simpang Pemda Tanjung Sari Medan lalu membeli bensin sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian bensin tersebut disimpan terlebih dahulu di semak-semak yang jaraknya 200 meter dari rumah saksi Gandhi Ginting dikarenakan bensin tersebut belum cukup untuk melakukan pembakaran.

- Bahwa kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting bersama dengan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring pergi menemui terdakwa dirumahnya untuk meminta uang tambahan untuk membeli bensin sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saat itu terdakwa belum memberikannya, hingga sekira pukul 19.00 Wib Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring menemui saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting di lokasi kebun sawit dan memberitahukan bahwa terdakwa telah menyerahkan uang tambahan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring, saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Rudi Suranta Ginting membeli 2 (dua) buah jirigen ukuran 25 liter lalu membawanya ke lokasi kebun sawit yang saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting jaga, namun ketika diperjalanan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring, saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Rudi Suranta Ginting bertemu dengan saksi Julpan Nitra Purba dan saksi Julpan Nitra Purba ikut bersama-sama ke lokasi kebun sawit saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting bersama dengan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring pergi dengan membawa 2 (dua) buah jirigen lalu membeli bensin sebanyak 40 liter ke SPBU Simpang Pemda Tanjung Sari Medan, kemudian setelah membeli bensin tersebut Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring dan saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting pergi menuju kebun sawit dimana saksi Julpan Nitra Purba

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menunggu ditempat tersebut, kemudian hingga sekira pukul 03.30 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting, saksi Radison Sembiring Alias Silih Alias Edison Sembiring Alias Sileh Sembiring dan saksi Rudi Suranta Ginting berjalan menuju lokasi rumah yang hendak dibakar dengan membawa 2 (dua) buah jirigen yang sudah berisi bensin tersebut, kemudian saksi Rudi Suranta Ginting menuju ke semak-semak untuk mengambil bensin yang telah dibeli sebelumnya, sedangkan saksi Julpan Nitra Purba pergi menyembunyikan becak mesin ke Kampung Lauchi dan kemudian kembali lagi ke lokasi untuk mengamati situasi sekitar, kemudian sekira pukul 04.30 Wib saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring menuju pintu bagian depan rumah saksi Gandhi Ginting sedangkan saksi Rudi Suranta Ginting pergi menuju pintu belakang rumah saksi Gandhi Ginting, selanjutnya saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring membuka tutup jirigen yang berisi bensin lalu meletakkannya dengan posisi memiringkan jirigen tersebut sehingga bensin yang berada di jirigen tersebut tumpah dan mengalir sampai masuk ke dalam rumah melalui celah pintu rumah tersebut, selanjutnya Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring langsung menghidupkan mancis lalu menyulutnya sehingga api langsung menyambar dan membakar pintu rumah tersebut, bersamaan dengan itu saksi Rudi Suranta Ginting langsung membuka karet yang mengikat plastik bensin tersebut lalu menyiramkannya ke pintu dapur rumah tersebut, lalu saksi Rudi Suranta Ginting mengambil mancis dan membakar pintu tersebut hingga api menyala dengan cepat dan setelah apinya menyala membakar seluruh pintu dapur tersebut dan membakar seluruh rumah saksi Gandhi Ginting lalu RadisonSembiringAls Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring, saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Rudi Suranta Ginting pergi melarikan diri dimana saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dan saksi Rudi Suranta Ginting mengambil becaknya mencari keberadaan saksi Cari Muli Br Ginting dan bersama dengan Radison Sembiring Als Silih Als Edison Sembiring Als Sileh Sembiring menjumpai terdakwa di Pasar I dan setelah bertemu Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting berkata "gimana Bi sudah selesai kerjaan", lalu terdakwa memberikan uang Rp.1.000.000,- kepada saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting dengan janji sisanya akan dibayar jika asuransisudah keluar dan setelah uangditerima saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting kembali ke kebun sawit bertemudengan saksi Rudi Suranta Ginting dan memberikan Rp.700.000,- untuk biaya berobat tangannya yang ikut terbakar.

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama datang mobil pemadam kebakaran memadamkan api dan ternyata didalam rumah yang terbakar ada penghuninya yang tinggal dan ketika itu sedang tertidur dimana penghuninya adalah korban Marita Br. Sinuhaji, korban Frengki Riza Ginting, korban Kristin Br. Ginting dan korban Selvi Br. Ginting dan akibat kebakaran tersebut semuanya meninggal dunia ditempat kejadian.

1. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 06/ IV/2017/Rs. Bhayangkara tanggal 05 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama **KRISTIANI BORU GINTING**.

Kesimpulan : telah di periksa sosok mayat dikenal atas nama KRISTIANI BORU GINTING jenis kelamin perempuan umur Sembilan tahun, warga negara Indonesia, perawakan badan sedang, kulit berwarna sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban akibat mati lemas (asfiksia) oleh karena terhirupnya asap disertai luka bakar derajat satu dan dua.

2. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 05/ IV/2017/Rs. Bhayangkara tanggal 05 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama **SELVINA BORU GINTING**.

Kesimpulan : Telah di periksa sosok mayat dikenal atas nama SELVINA BORU GINTING jenis kelamin perempuan umur lima tahun, warga negara Indonesia, perawakan badan sedang, kulit berwarna sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban akibat mati lemas (asfiksia) oleh karena terhirupnya asap disertai luka bakar derajat satu dan dua.

3. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 04/R/181/ IV/2017 tanggal 05 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama **MARITA BORU SINUHAJI**.

Kesimpulan : Telah di periksa sosok mayat dikenal dengan nama MARITA BORU SINUHAJI jenis kelamin perempuan umur lima puluh delapan tahun, warga negara Indonesia, perawakan badan sedang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kematian korban akibat mati lemas (asfiksia) oleh karena terhirupnya asap disertai luka bakar derajat satu dan dua.

4. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 03/IV/2017/ Rs. Bhayangkara tanggal 05 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama **FRENGKY RIZA GINTING**.

Kesimpulan : Dijumpai sosok mayat dikenal dengan nama FRENGKY RIZA GINTING jenis kelamin laki – laki, warga negara Indonesia, perawakan tinggi kurus, kulit sawo matang panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, rambut di jumpai terbakar, rambut tidak mudah di cabut. Pada pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban akibat mati lemas (asfiksia) oleh karena terhirupnya asap disertai luka bakar derajat satu dan dua.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran 4 (empat) unit bangunan rumah di Jalan Rel Simpang Gardu Dalam Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor Lab. : 3878 / FBF / 2017 tanggal 11 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh JONIUS T.P.HUTAPEA, S.Si, M.Si, ROY TENNO SIBURIAN, S.Si, M.Si, M. ALI AKBAR, S.Si, M.Si, YUDIATNIS, ST dan RAFLES TAMPUBOLON, S.Si, dengan kesimpulan :

- 1) Lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berada pada 3 (tiga) titik api yang tidak saling berhubungan yaitu :
 - 1) 1 (satu) titik berada di pintu belakang rumah kos-kosan FINSEN MANULLANG ;
 - 2) 1 (satu) titik berada di depan rumah milik GANDHI GINTING ;
 - 3) 1 (satu) titik berada di belakang rumah GANDHI GINTING (belakang pintu) ;
- 2) Penyebab kebakaran adalah tersulutnya / terbakarnya barang-barang yang dapat terbakar di Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) karena adanya upaya pembakaran (**Arson**).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GANDHI GINTING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi, dan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP itu adalah benar ;
- Bahwa benar pembakaran rumah saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB di jalan Rel Lingkungan I Kel Sidomulio Kec. Medan Tuntungan Kota Medan adalah atas suruhan Terdakwa, namun saksi tidak melihat saat pembakaran dilakukan ;
- Bahwa pembakaran rumah saksi tersebut berakibat tewasnya Istri, anak dan cucu saksi yang sedang tidur didalam rumah, masing-masing bernama: MARITA Br SINUHAJI adalah istri saksi umur 57 tahun, FRENGKY RIZA GINTING adalah anak saksi umur 28 Tahun, KRISTIANI Br GINTING adalah cucu saksi umur 8 Tahun, dan SELVINA Br GINTING adalah cucu saksi umur 5 Tahun ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban berada ditempat kerja saksi korban di Binjai km. 11 Kampung Lalang Medan ;
- Bahwa saksi korban mendapat telepon dari ERMA dan ERMA mengatakan kepada saksi korban untuk segera pulang kerumah karena rumah kebakaran mendengarkan hal tersebut saksi korban langsung bergegas pulang berkisar 45 (empat puluh lima) menit saksi tiba dirumah, saksi melihat mobil Pemadam kebakaran di sekitar rumah yang saksi tempati yang sudah terbakar dan saksi mendengar istri, anak dan cucu saksi 2 (dua) orang didalam rumah tewas terbakar, namun saksi tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa kemudian saksi melihat para korban di gotong ke jambur sebelum dibawa ke RS Brimob dengan kondisi Istri saksi korban hangus bagian wajah dan kondisi anak, cucu saksi korban hangus bagian wajah dan semua perabot hangus terbakar ;
- Bahwa sebelum terjadi pembakaran rumah saksi, kondisi Istri, anak dan cucu saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi mengetahui dari tetangga, yang menyuruh melakukan pembakaran adalah orang yang menjual rumah tersebut kepada saksi yaitu Jaya Mita br Ginting, namun saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah disuruh Jaya Mita br Ginting ;
- Bahwa saksi baru mengetahui orang yang disuruh Jaya Mita br Ginting melakukan pembakaran setelah ditangkap Polisi yaitu Cari Muli br Ginting, Maju Suranta Siallagan als Maju Ginting, Rudi Suranta Ginting, Julpan Nitra Purba, dan Radison Sembiring yang belum tertangkap ;
- Bahwa benar ada perselisihan antara Jaya Mita br Ginting dengan saksi dalam hal jual beli rumah tersebut, karena ketika saksi membeli rumah itu dari Jaya Mita br Ginting seharga Rp.238.000.000.00, (Dua ratus tiga puluh

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam juta), yang dibayar saksi masih sebagian yaitu sebesar Rp.136.000.000,(seratus tiga puluh enam juta rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah Jaya Mita br Ginting menyerahkan surat tanah dan bangunan kepada saksi, namun Jaya Mita br Ginting tidak dapat menyerahkan surat tanahnya karena ternyata tanahnya milik PT. kereta api, sehingga Jaya Mita br Ginting mengugat di Pengadilan Megeri Medan, dan sejak itu Jaya Mita br Ginting selalu mengancam saksi agar keluar dari rumah tersebut dengan menyuruh preman mengusir saksi dari rumah tersebut dan menyuruh orang untuk membakar rumah saksi ;

- Bahwa saksi dengan Jaya Mita Br Ginting masih ada hubungan keluarga , dan berupaya mendamaikan, namun saksi dan keluarga menolak ;

2. HIDUP SINUHAJI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi, dan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP itu benar ;
- Bahwa mengetahui pembakaran rumah Gandhi Ginting terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB di jalan Rel Lingkungan I Kel Sidomulio Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, namun saksi tidak melihat kejadian dan siapa pelakunya;
- Bahwa benar pembakaran rumah tersebut berakibat 4 (empat) orang yaitu: MARITA Br SINUHAJI (istri GANDHI GINTING) umur 57 tahun, FRENGKY RIZA GINTING (anak dari GANDHI GINTING) umur 28 Tahun, KRISTIANI Br GINTING (cucu dari GANDHI GINTING) umur 8 Tahun, dan SELVINA Br GINTING (cucu dari GANDHI GINTING) umur 5 Tahun ;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan Marita Sinuhaji bahwa pernah rumahnya akan dibakar orang lain yang tidak dikenal dengan cara menggantungkan bensin yang dibungkus dalam plastik setelah ada pertengkaran mulut antara Marita Sinuhaji dengan Jaya Mita br Ginting tentang permasalahan pembayaran rumah yang telah dibeli dari Jaya Mita br Ginting dan ditempati oleh Gandhi Ginting dan keluarganya dan sekisar tahun 2013 rumah tersebut bagian belakang mau dibakar seseorang yang tidak dikenal dengan cara menggantungkan bensin yang dibungkus dalam plastik, sekisar 5 (lima) bulan kemudian rumah saksi hendak mau dibakar orang yang tidak dikenal dengan cara yang sama, kemudian sekitar tanggal 24 Maret 2017 kakak saksi Marita Sinuhaji datang kerumah saksi sendirian dengan keperluan untuk mengajak saksi agar melaporkan Jaya Mita br Ginting kepihak kepolisian terkait masalah jual beli rumah dan tanah yang dibakar tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga rumah saksi tersebut ingin dibakar orang sebelum kejadian ini ;
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui terkait masalah Gandhi Ginting dengan Jaya Mita br Ginting tersebut masalah jual beli rumah yang tidak tuntas dari mulai pembayaran hingga terbakarnya rumah tersebut ;
- Bahwa saksi berdasarkan keterangan yang saksi ketahui bahwa pelaku pembunuhan dan pembakaran tersebut yaitu Maju Ginting, Julpan Nitra Purba, Rudi Ginting, Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting, Cari Muli Br Ginting ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi berada di kantor Polisi Polrestabes Medan, dimana pada saat itu Jaya Mita br Ginting, Cari Muli br Ginting, Julpan Nitra Purba, Rudi Ginting, Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting mengaku pada kepada pemeriksa bahwa caranya yaitu Julpan Purba memantau situasi disekitar objek yang akan dibakar dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) Meter, selanjutnya Maju Suranta Siallagan als Maju Ginting bersama Radison Sembiring masing-masing mengakat 1 (satu) buah jirigen ukuran 25 Liter yang berisikan bensin lalu Maju Ginting dan Radison Sembiring meletakkan dengan posisi memiringkan jirigen sehingga isi dari kedua jirigen tertuang dan mengalir sampai kedalam rumah, dan Radison Sembiring langsung menghidupkan mancis sehingga api langsung menyambar bensin dan membakar pintu rumah tersebut, lalu Maju Suranta Siallagan als Maju Ginting dan Radison sembiring langsung lari dengan sekencang-kencangnya, sedangkan Rudi Ginting membakar bagian belakang rumah menyiram menggunakan bensin yang dimasukkan didalam 3 (tiga) buah plastik putih kearah pintu bagian belakang rumah ;

3. FERA YANA SINUHAJI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi, dan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP itu benar ;
- Bahwa mengetahui pembakaran rumah Gandhi Ginting terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB di jalan Rel Lingkungan I Kel Sidomulio Kec. Medan Tuntungan Kota Medan karena ditelepon, namun saksi tidak melihat kejadiannya dan juga tidak mengetahui apa penyebabnya ;
- Bahwa GANDHI GINTING adalah paman saksi, karena GANDHI GINTING menikah dengan kakak kandung ibu saksi yaitu: MARITA Br SINUHAJI ;
- Bahwa benar pembakaran rumah tersebut telah berakibat 4 (empat) orang keluarga Gandhi Ginting telah tewas yaitu : MARITA Br SINUHAJI (istri

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANDHI GINTING) umur 57 tahun, FRENGKY RIZA GINTING (anak dari GANDHI GINTING) umur 28 Tahun, KRISTIANI Br GINTING (cucu dari GANDHI GINTING) Umur 8 Tahun, dan SELVINA Br GINTING (cucu dari GANDHI GINTING) Umur 5 Tahun ;

- Bahwa saat saksi tiba rumah suda habis terbakar dan saksi lihat ada pemadam kebakaran dan saksi tidak boleh masuk karena lokasi masih diamankan pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi melihat para korban kondisi Istri Gandhi Ginting hangus bagian wajah dan kondisi anak , cucu nya hangus bagian wajah ;
- Bahwa saksimengetahui dari tetangga Gandhi Ginting yang melakukan pembakaran adalah yang menjual rumah itu yaitu Jaya Mita br Ginting dengan kawan-kawannya, karena cerita tetangga pada malam sebelum terjadi pembakaran ada gerombolan pemuda yang mengawasi rumah tersebut ;
- Bahwa Marita Br Sinuhaji (Korban) pernah bercerita kepada saksi bahwa korban pernah diancam Jaya Mita br Ginting mengenai rumah tersebut kata Jaya Mita br Ginting :”rumah ini bukan milikmu dan juga bukan milikku tapi rumah ini rumah hantu “ ;
- Bahwa korban membeli rumah dari Jaya Mita br Ginting tanpa surat dan sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun karena rumah tersebut belum lunas dan surat tidak diserahkan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelumnya kejadian yang pembakaran dirumah tersebut pernah terjadi dan tidak sampai membakar rumah karena sempat dilihat tetangga ditemukan bensin digantung di plastik ;
- Bahwa saksi juga mengetahui pada waktu tahun baru pernah rumah korban bagian dapur tersebut mau dibakar orang tidak dikenal, kajadian tersebut ada yang melihat sehingga tidak jadi dibakar, pelaku lari pakai sarung, dan pelaku tersebut perempuan ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang mau membakar rumah saksi yaitu Saksi Dedi Sahputra Purba yang melakukan pembakaran rumah tersebut yang disuruh oleh Jaya Mita br Ginting pada tahun 2015 karena para korban tidak mau keluar dari rumah tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui percobaan pembakaran dirumah korban tersebut ada 3 (tiga) kali karena sebelumnya ada ditemukan 3 (tiga) kali bensin didalam plastik digantung di belakang rumah tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Jaya Mita br Ginting ;

4. ERPINA BR. SINUHAJI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi, dan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP itu benar ;
- Bahwa saksi mengetahui pembakaran rumah Gandhi Ginting terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 04.30 WIB di jalan Rel Lingkungan I Kel Sidomulio Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, naun saksi tidak melihat dan tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa benar pembakaran rumah tersebut telah berakibat 4 (empat) orang keluarga Gandhi Ginting telah tewas Korban dari pembakaran tersebut rumah milik GANDHI GINTING ada 4 (empat) orang lain yaitu yang bernama : MARITA Br SINUHAJI (istri GANDHI GINTING) umur 57 tahun, FRENGKY RIZA GINTING (anak dari GANDHI GINTING) umur 28 tahun, KRISTIANI Br GINTING (cucu dari GANDHI GINTING) Umur 8 tahun, dan SELVINA Br GINTING (cucu dari GANDHI GINTING) Umur 5 tahun ;
- Bahwa saksi masih saudara dengan Jaya Mita br. Ginting, dan saksi yang menawarkan rumah tersebut kepada korban ;
- Bahwa saksi kenal dengan Gandhi Ginting sejak tahun 1987 bapak Gandhi Ginting menikah dengan bibi saksi yaitu korban Marita br. Sinuhaji, saksi kenal dengan Julpan, Rudi Ginting, Cari Muli br Ginting yang ditangkap di kantor polisi Polrestabes Medan dan tidak punya hubungan keluarga, saksi kenal dengan Terdakwa Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting sejak tahun 2012 yang saksi ketahui masih ada hubungan saudara dengannya, dimana Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting adalah keponakan korban Marita Sinuhaji, saksi kenal kengan saksi Maju Suranta Sialagan alias Maju Ginting adalah sejak tahun 2012 saksi Maju Suranta Sialagan alias Maju Ginting sering datang minum ke kedai saksi, dan hubungan saksi adalah sebatas kenal saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan saksi Maju Suranta Siallagan als Maju Ginting, dan saksi Rudi Ginting dengan saksi Jaya Mita Ginting, Terdakwa Cari Muli Ginting, dan saksi Julpan Nitra Purba, yang saksi tahu saksi Jaya Mita dan Terdakwa Cari Muli adalah kakak beradik;
- Bahwa saksi melihat para korban kondisi isteri Gandhi Ginting hangus bagian wajah dan kondisi anak, cucu Gandhi Ginting hangus bagian wajah ;
- Bahwa pada saat diangkat saksi melihat Frengky Riza Ginting ada bagian yang memar, rambut masih utuh tidak terbakar ;
- Bahwa pada tempat kejadian ada ditemukan botol aqua isi dan aqua tersebut ada didalam rumah ada diluar rumah yang berisi bensin 1 (satu) aqua besar 4 (empat) aqua kecil dan ada jirigen ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kebakaran namun sepertinya api dari datang dari depan, karena pintu belakang belum terbakar ;

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang berteriak minta tolong sehingga tidak ada yang tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan korban dengan saksi Jaya Mita br Ginting yaitu permasalahan pelunasan rumah dan tanah yang belum lunas ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik pihak PJKA (perusahaan jasa kereta Api) atau tanah milik Negara ;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi tidak mau melunasi sisa pembayaran uang rumah tersebut karena saksi Jaya Mita br Ginting tidak mau memperlihatkan surat tanah rumah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah dengar saksi Jaya Mita br Ginting marah-marah pada korban ;
- Bahwa saksi pernah dengar langsung saksi Jaya Mita br Ginting mengancam korban Marita Br Sinuhaji pada saat saksi dengan korban mendatangi rumah saksi Jaya Mita br Ginting untuk meminta surat rumah tersebut namun saksi Jaya Mita br Ginting tidak memberikan sehingga terjadi percekcoakan mulut dan saksi Jaya Mita br Ginti mengatakan pada korban "awas kalian semua kuhabisi nyawa kalian nanti yah" ;

5. ANDI PRANATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi, dan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP itu benar;
- Bahwa terjadinya pembakaran rumah Gandhi Ginting pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB dijalan Rel Lingkungan I Kel Sidomulio Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, namun saksi tidak melihat kejadiannya ;
- Bahwa korban dari pembunuhan dan pembakaran tersebut adalah istri, anak dan cucu Gandhi Ginting yang bernama : Marita Br Sinuhaji adalah istri Gandhi Ginting umur 57 tahun, Frengky Riza Ginting adalah anak Gandhi Ginting umur 28 Tahun, Kristiani Br Ginting adalah cucu Gandhi Ginting umur 8 tahun, dan Selvina Br Ginting adalah cucu Gandhi Ginting umur 5 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 07.00 WIB saksi dihubungi oleh Bibik Kilang Jagung yang memberitahukan bahwa rumah milik Marita Sinuhaji terbakar ;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari Ferry Sinuhaji bahwa Marita Sinuhaji (korban) memiliki masalah dengan seorang wanita yang bernama saksi Jaya Mita br Ginting, bahwa korban membeli rumah dari saksi Jaya Mita br Ginting dan rumah tersebut belum dilunasi korban

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ferry Sinuhaji adalah keluarga korban, yaitu ayah kandung Ferry Sinuhaji yang bernama Hidup Sinuhaji merupakan adik kandung dari korban
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kebakaran tersebut disengaja dengan maksud untuk membunuh para korban
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar kabar tersebut setelah habis terjadi kebakaran dan pada saat itu saksi mendengar kejadian tersebut pembunuhan
- Bahwa jarak rumah saksi dari tempat kejadian ada berkisar tiga puluh menit naik sepeda motor
- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat tersebut api sudah tidak ada lagi, tapi ada polisi di tempat kejadian
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian bahwa pelaku pembakaran tersebut adalah saksi Jaya Mita br Ginting ;
- Bahwa saksi mendengar pelaku ada beberapa orang tapi namun saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang saksi tahu adalah Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting Dkk
- Bahwa yang saksi ketahu bahwa sebelumnya rumah tersebut adalah milik Jaya Mita br Ginting yang dijual kepada korban
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa mengakui perbuatannya karena saksi tidak pernah dihadapkan dengan para Terdakwa sewaktu pemeriksaan di kantor polisi ;

6. DEDI SAHPUTRA PURBA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi, dan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP itu benar ;
- Bahwa terjadinya pembakaran rumah Gandhi Ginting, saksi ketahu terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB di jalan Rel Lingkungan I Kel Sidomulio Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, namun saksi tidakmelihat kejadiannya ;
- Bahwa korban dari pembunuhan dan pembakaran tersebut adalah istri, anak dan cucu Gandhi Ginting yang bernama : Marita Br Sinuhaji adalah istri Gandhi Ginting umur 57 tahun, Frengky Riza Ginting adalah anak Gandhi Ginting umur 28 Tahun, Kristiani Br Ginting adalah cucu Gandhi Ginting umur 8 tahun, dan Selvina Br Ginting adalah cucu Gandhi Ginting umur 5 tahun ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa Jaya Mita Br Ginting untuk membakar rumah tersebut namun saksi pada saat itu menolak ;

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal 2016 pada saat saksi sedang bekerja bangunan di Jln Simpang Simalingkar untuk membangun rumah, dimana pada saat saksi bekerja saksi Jaya Mita br Ginting mendatangi saksi dan berkata “Mau Kam mengganggu orang supaya dia keluar dari rumah kontrakanku karena belum dibayar-bayar kuusir pun dia enggak mau “ dan saksi menjawab “enggak kerjaanku itu kak masih sayang aku sama keluargaku” setelah saksi berkata demikian saksi Jaya Mita br Ginting meninggalkan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah kontrakan saksi Jaya Mita br Ginting yang beralamat di Jln. Rel Lingkungan I Kel. Sidomulyo Kec. Medan Tuntungan yang disuruh bakar tersebut, namun saat ini baru saksi mendengar informasi dari media massa bahwa rumah yang disuruh bakar oleh saksi Jaya Mita br Ginting adalah rumah yang terbakar pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 04.00 WIB di Jln. Rel Lingkungan I Kel.Sidomulyo Kec.Medan Tuntungan yang mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia, dan diduga rumah tersebut sengaja dibakar sedangkan pelakunya adalah saksi Jaya Mita br Ginting ;
- Bahwa Jaya Mita br Ginting meminta untuk membakar rumah korban bukan hanya pada saksi saja tapi juga dengan teman-teman saksi yang ada disitu namun teman saksi semua tidak menolak permintaan saksi Jaya Mita br Ginting;
- Bahwa soal siapa-siapa saja pelaku pembakaran tersebut saksi tidak kenal dan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui dari media bahwa pelaku pembakaran tersebut adalah saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting dan kawan-kawannya ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keluarga korban ;

7. TOGU PARULIAN SAMOSIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi, dan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP itu benar ;
- Bahwa terjadipembakaran rumah Gandhi Ginting, saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 04.30 WIB di jalan Rel Lingkungan I Kel Sidumulio Kec. Medan Tuntungan Kota Medan , namun saksi tidak melihat kejadiannya ;
- Bahwa korban dari pembunuhan dan pembakaran tersebut adalah istri, anak dan cucu Gandhi Ginting yang bernama : Marita Br Sinuhaji

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah istri Gandhi Ginting umur 57 tahun, Frengky Riza Ginting adalah anak Gandhi Ginting umur 28 Tahun, Kristiani Br Ginting adalah cucu Gandhi Ginting umur 8 tahun, dan Selvina Br Ginting adalah cucu Gandhi Ginting umur 5 tahun ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Gandhi Ginting adalah sekitar 11 (sebelas) meter ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya rumah tersebut terbakar, pelapor ada memiliki masalah dengan saksi Jaya Mita br Ginting;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan Gandhi Ginting dengan saksi Jaya Mita br Ginting adalah masalah pembayaran rumah yang ditempati Gandhi Ginting dan yang dikontrakannya yang mana rumah tersebut sebelumnya milik saksi Jaya Mita br Ginting yang dijual kepada Gandhi Ginting sekitar harga Rp.230.000.000.00,- (dua ratus tiga puluh juta rupiahh) yang dibayarkan panjarnya sebesar Rp.130.000.000.00,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada bulan April 2014 dengan perjanjian apabila saksi Jaya Mita br Ginting dapat menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan tersebut maka Gandhi Ginting akan melunaskan sisa pembelian rumah tersebut ;
- Bahwa sekitar tahun 2016 pukul 05.00 Wib bahwa rumah pelapor ada yang mencoba membakar hingga pintu belakang sudah terbakar namun dapat dipadamkan ;
- Bahwa selanjutnya tahun yang sama sekitar pukul 05.00 Wib dimana grasi rumah pelapor terbakar namun dapat dipadamkan ;
- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa rumah korban tersebut sengaja dibakar orang berkali-kali bahwa pada bulan Januari 2017 pukul 05.30 Wib rumah tetangga pelapor a.n. DAVIT PERANGIN ANGIN terbakar dan di lokasi ditemukan mancis dan plastik diduga berisikan minyak tanah diatas sengnya;

8. BERITA PERANGIN-ANGIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi, dan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP itu benar ;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kedatangan anggota Kepolisian dari Polrestabas Medan ketempat usaha warung kopi dan minyak eceran milik saksi yang terletak di Jalan Jamin Ginting Km 10 Simpang Rumah Sakit Jiwa Tuntungan yang mana polisi meminta saksi untuk memberikan keterangan sebagai saksi karena bensin yang saksi jual kepada orang

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 42



lain dan diduga minyak tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana ;

- Bahwa pembakaran rumah Gandhi Ginting terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 05.00 WIB di jalan Rel Lingkungan I Kel Sidumulio Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, namun saksi tidak melihat dilakukan pembakaran ;
- Bahwa pada saat itu saksi bilang cepat panggil pemadam kebakaran, setelah itu sekitar pukul 06.00 WIB pemadam kebakaran tiba ditempat kejadian ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengingat apakah MAJU SURANTA SIALLAGAN Als MAJU bersama seorang temannya yang bernama COKTIK pernah membeli minyak di warung minyak eceran milik saksi atau tidak, karena pelanggan saksi sangat banyak dan tidak mungkin saksi ingat satu persatu ;

9. ZEFRY NADAPDAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi, dan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP itu benar ;
- Bahwa terjadinya pembakaran rumah Gandhi Ginting, saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB di jalan Rel Lingkungan I Kel Sidumulio Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, namun saksi tidak melihat ketika dilakukan pembakaran ;
- Bahwa korban dari pembunuhan dan pembakaran tersebut adalah istri, anak dan cucu Gandhi Ginting yang bernama : Marita Br Sinuhaji adalah istri Gandhi Ginting umur 57 tahun, Frengky Riza Ginting adalah anak Gandhi Ginting umur 28 Tahun, Kristiani Br Ginting adalah cucu Gandhi Ginting umur 8 tahun, dan Selvina Br Ginting adalah cucu Gandhi Ginting umur 5 tahun ;
- Bahwa sebelum terjadi pembakaran di rumah korban Gandhi Ginting tidak pernah ada yang melaporkan percobaan pembakaran di rumah korban Gandhi Ginting ;
- Bahwa rumah yang terbakar pada saat kejadian ada 2 (dua) kopel dan keadaan rumah saksi Gandhi Ginting setelah kejadian hangus terbakar ;
- Bahwa setahu saksi ditemukan ada 4 (empat) orang yang meninggal akibat kebakaran namun namanya saksi lupa ;
- Bahwa diduga ada 6 orang pelaku pembakaran rumah tersebut namun 1 orang statusnya DPO (Daftar Pencarian Orang) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan info dari masyarakat bahwa antara korban dengan terdakwa ada masalah tentang jual beli rumah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Jaya Mita br Ginting di Jambi ;
- Bahwa saat diperiksa dipenyidik saksi Jaya Mita br Ginting mengaku menyuruh orang lain untuk membakar rumah tersebut, yaitu dilakukan oleh saksi Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting, saksi Rudi Suranta Ginting, Julpan Nitra Purba, Radison Sembiring Als Silih ;
- Bahwa peran dari Terdakwa Cari Muli Br Ginting memberikan biaya pembelian bensin untuk pembakaran rumah ;
- Bahwa sebab dilakukannya pembakaran tersebut dikarenakan rumah itu telah dijual kepada korban namun belum dilunasi korban ;
- Bahwa korban mau melunasi sisa kekurangannya asalkan ada surat-suratnya sehingga saksi Jaya Mita br Ginting mengusir para korban namun tidak mau pindah lalu Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting dengan kawan-kawan membakar rumah tersebut
- Bahwa perintah Jaya Mita br Ginting rumah tersebut dibakar tetapi jangan ada orang yang menjadi korban ;
- Bahwa sebelumnya Jaya Mita br Ginting pernah memerintahkan orang untuk membakar rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun gagal ;
- Bahwa setahu saksi hubungan saksi Jaya Mita br Ginting dengan Cari Muli Br Ginting adalah mereka kakak beradik ;

10. RICKY SWADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi, dan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP itu benar ;
- Bahwa terjadinya pembakaran rumah Gandhi Ginting pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 05.00 WIB di jalan Rel Lingkungan I Kel Sidomulio Kec. Medan Tuntungan Kota Medan ;
- Bahwa korban dari pembakaran tersebut adalah istri, anak dan cucu Gandhi Ginting yang bernama : Marita Br Sinuhaji adalah istri Gandhi Ginting umur 57 tahun, Frengky Riza Ginting adalah anak Gandhi Ginting umur 28 Tahun, Kristiani Br Ginting adalah cucu Gandhi Ginting umur 8 tahun, dan Selvina Br Ginting adalah cucu Gandhi Ginting umur 5 tahun ;
- Bahwa pada saat kami tiba ditempat kejadian api telah padam sehingga kami tidak melihat bagaimana besarnya api ;
- Bahwa rumah korban Gandhi Ginting tersebut rumah kayu ;

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembakaran rumah tersebut menurut saksi disengaja karena diduga pelaku berdasarkan informasi pembakaran tersebut sudah lama direncanakan ;
- Bahwa Maju Suranta Ginting dan Rudi Suranta Ginting telah diberikan upah oleh Cari Muli Br Ginting Menurut pengakuan saksi Jaya Mita br Ginting, memerintahkan Maju Suranta Ginting dan Rudi Suranta Ginting yaitu bakar rumah yang di jalan Rel Lingkungan I Kel Sidomulio Kec. Medan Tuntungan tersebut tapi jangan ada korban ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Jaya Mita br Ginting karena ada perselisihan dengan para korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa memiliki rumah sebelumnya ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat bahwa Jaya Mita br Ginting sebelumnya ada mengancam-ancam Korban ;
- Bahwa Jaya Mita br Ginting sebelumnya pernah memerintahkan orang untuk membakar rumah tersebut namun gagal ;
- Bahwa Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting dengan kawan-kawan ditangkap seminggu setelah kejadian pembakaran tersebut ;
- Bahwamenurut pengakuan Maju Suranta Ginting masih ada temannya yang melakukan pembakaran rumah tersebut selain selain mereka berlima yaitu Radison Sembiring Als Silih (DPO);

11. BUDI SUSATYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi, dan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP itu benar ;
- Bahwa terjadinya pembakaran tersebutpada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB dijalan Rel Lingkungan I Kel Sidomulio Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, namun saksi tidakmelihat saat kejadian ;
- Bahwa korban dari pembunuhan dan pembakaran tersebut adalah istri, anak dan cucu Gandhi Ginting yang bernama : Marita Br Sinuhaji adalah istri Gandhi Ginting umur 57 tahun, Frengky Riza Ginting adalah anak Gandhi Ginting umur 28 Tahun, Kristiani Br Ginting adalah cucu Gandhi Ginting umur 8 tahun, dan Selvina Br Ginting adalah cucu Gandhi Ginting umur 5 tahun ;
- Bahwa saksi penyidikan dan ikut melakukan penangkapan terhadap Maju Suranta Ginting, Rudi Suranta Ginting, Julpan Nitra Purba;
- Bahwa rumah tersebut terbakar yang terbuat dari kayu, pintu, jendela

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi para korban yang terbakar kami jumpai sudah tidak bernyawa lagi ;
- Bahwa pada tubuh korban tidak ada bekas aniaya ;
- Bahwa karena pada saat kejadian ada ditemukan jerigen bensin diluar rumah sehingga kami curiga bahwa kebakaran tersebut memang disengaja ;
- Bahwa setahu saksi kebakaran rumah itu terjadi adanya perbuatan yang disengaja dan ada informasi yang melihat saksi Maju Suranta Siallagan als Maju Ginting pada saat kejadian ;
- Bahwa Maju Suranta Siallagan als Maju Ginting mengakui perbuatannya dan mengakui sebelumnya pernah mencoba membakar rumah itu sebanyak 3 kali namun gagal;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Maju Suranta Siallagan als Maju Ginting mereka disuruh terdakwa Cari Muli Br Ginting untuk membakar rumah tersebut dijanjikan akan dibayar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiahh) namun yang masih diberikan Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiahh) ;

12. BENI ARDINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi, dan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP itu benar ‘
- Bahwa terjadinya pembakaran saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB dijalan Rel Lingkungan I Kel Sidomulio Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, namun saksi tidak melihat saat kejadian ;
- Bahwa korban dari pembakaran tersebut adalah istri, anak dan cucu Gandhi Ginting yang bernama : Marita Br Sinuhaji adalah istri Gandhi Ginting umur 57 tahun, Frengky Riza Ginting adalah anak Gandhi Ginting umur 28 Tahun, Kristiani Br Ginting adalah cucu Gandhi Ginting umur 8 tahun, dan Selvina Br Ginting adalah cucu Gandhi Ginting umur 5 tahun ;
- Bahwa saksi Jaya Mita br Ginting berkomunikasi terdakwa Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting dengan lewat handphone yang diberikan Cari Muli Br Ginting untuk berbicara dengan terdakwa ;
- Bahwa latar belakang saksi Jaya Mita br Ginting memerintahkan saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting melakukan pembakaran karena masalah jual beli rumah antara korban dengan saksi Jaya Mita br Ginting yang belum lunas, tetapi korban meminta surat rumah

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada saat akan pelunasan sedangkan saksi Jaya Mita br Ginting tidak memberikan surat rumah tersebut

- Bahwa menurut pengakuan Jaya Mita br Ginting, ia memerintahkan Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting untuk membakar rumah bukan membakar orang ;
- Bahwa ada 1 (satu) orang pelaku pembakaran rumah yang melarikan diri yaitu Radison Sembiring alias silih ;
- Bahwa tugas dari pada Julpan yaitu mengawasi/memantau tempat kejadian ;
- Bahwa mereka memberikan keterangan di berita acara penyidik tanpa di paksa dan ada 1 (satu) orang ada yang menyerahkan diri ;
- Bahwa saksi Maju Suranta Siallagan Alias Maju Ginting dan Rudi Ginting melakukan pembakaran dengan menyiram bensin dibagi dari belakang, depan, samping, lalu dibakar secara bersamaan ;

13. JULPAN NITRA PURBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi, dan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP itu adalah benar ;
- Bahwa terjadinya pembakaran rumah Gandhi Ginting terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB dijalan Rel Lingkungan I Kel Sidumulio Kec. Medan Tuntungan Kota Medan ;
- Bahwa Korban dari pembakaran tersebut adalah Istri, anak, dan cucu Gandhi Ginting yang bernama : MARITA Br SINUHAJI adalah istri Gandhi Ginting umur 57 tahun, FRENGKY RIZA GINTING adalah anak Gandhi Ginting umur 28 Tahun, KRISTIANI Br GinGINTINGting adalah cucu Gandhi Ginting Umur 8 Tahun, dan SELVINA Br GINTING adalah cucu Gandhi Ginting Umur 5 Tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Jaya Mita br Ginting, namun mengetahui beliau yang menyuruh Radison Sembiring melakukan pembakaran rumah Gandhi Ginting, kemudian Radison Sembiring mengajak temannya Maju Suranta Siallagan alias Maju Ginting dan Robinson Purba alias Coktik merencanakan pembakaran, namun gagal dilakukan karena ada petugas ronda malam yang melihat dan menegur, sehingga saksi lari ;
- Bahwa benar Radison Sembiring dan saksi Maju Suranta Ginting als Maju Ginting merencanakan lagi pembakaran yang kedua, namun Robinson Purba als Coktik tidak mau ikut, sehingga Maju Suranta Siallagan alias Maju Ginting mengajak saksi melakukan pembakaran

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dengan dijanjikan upah , namun gagal dilakukan karena minyak bensin yang dibawa dalam plastik bocor karena tertusuk duri semak-semak ;

- Bahwa benar pada rencana pembakaran yang ketiga dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 saksi mengajak Rudi Suranta Ginting melakukan pembakaran dan setelah membeli minyak bensin, saksi disuruh mengembalikan becak yang digunakan membeli minyak bensin sehingga saksi tidak ikut ketika melakukan pembakaran karena saksi berada di Pos ronda ;

14. JAYA MITA Br GINTING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi, dan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP itu adalah benar ;
- Bahwa saksi yang menyuruh Radison Sembiring alias Silih (DPO) dan mencari orang untuk mengusir Gandhi Ginting dari rumahnya dengan cara melakukan pembakaran rumah tersebut asal tidak ada orang yang korban ;
- Bahwa saksi juga yang menyuruh Terdakwa Cari Muli br Ginting untuk memberikan biaya dan upah melaksanakan pembakaran rumah tersebut ;
- Bahwa alasan saksi mengusir Gandhi Ginting adalah karena uang ganti rugi rumah tersebut tidak dilunasi Gandhi Ginting kepada saksi yang jumlahnya sebesar Rp.136.000.000,.(seratus tiga puluh enam Juta rupiah) dari harga penjualan rumah tersebut oleh saksi kepada Gandhi Ginting sebesar Rp.238.000.000,.(dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan Gandhi Ginting tidak bersedia meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah menggugat Gandhi Ginting di Pengadilan Negeri Medan atas tanah dan rumah tersebut ;
- Bahwa benar pembakaran rumah tersebut berakibat empat orang penghuni rumah tewas yaitu Istri, anak, dan cucu Gandhi Ginting yang bernama : MARITA Br SINUHAJI adalah istri Gandhi Ginting umur 57 tahun, FRENGKY RIZA GINTING adalah anak Gandhi Ginting umur 28 Tahun, KRISTIANI Br GINTING adalah cucu Gandhi Ginting Umur 8 Tahun, dan SELVINA Br GINTING adalah cucu Gandhi Ginting Umur 5 Tahun ;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya karena tidak ada niat membunuh para korban dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf pada keluarga korban;

15. MAJU SURANTA SIALLAGAN ALS SURANTA GINTING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi, dan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP itu adalah benar ;

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembakaran rumah Gandhi Ginting dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB di jalan Rel Lingkungan I Kel Sidumulio Kec. Medan Tuntungan Kota Medan ;
- Bahwa benar pembakaran tersebut berakibat orang tewas yaitu Istri, anak, dan cucu Gandhi Ginting yang bernama : MARITA Br SINUHAJI adalah istri Gandhi Ginting umur 57 tahun, FRENGKY RIZA GINTING adalah anak Gandhi Ginting umur 28 Tahun, KRISTIANI Br GINTING adalah cucu Gandhi Ginting Umur 8 Tahun, dan SELVINA Br GINTING adalah cucu Gandhi Ginting Umur 5 Tahun ;
- Bahwa benar yang mengajak saksi dan Robinson Purba als Coktik untuk melakukan pembakaran rumah tersebut adalah Radison Sembiring dengan dijanjikan diberikan upah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah selesai, lalu saksi setuju dan meminta panjar 3.000.000 (tiga juta rupiah) namun yang diberikan hanya 1.000.000 (satu juta rupiah), namun ketika mau melakukan pembakaran, ada petugas ronda malam yang melihat dan menegur, sehingga pembakaran rumah gagal dilakukan dan saksi memberitahukan kepada Cari Muli br Ginting ;
- Bahwa benar yang menyuruh Radison Sembiring untuk membakar rumah Gandhi Ginting dan yang menyuruh Terdakwa Cari Muli br Ginting memberikan upah dan biaya adalah Jaya Mita br Ginting karena setelah gagal melakukan pembakaran, Rasidin Sembiring membawa saksi bertemu dengan Terdakwa Cari Muli br Ginting untuk membicarakan pembakaran selanjutnya dan meminta biaya, lalu Terdakwa Cari Muli br Ginting menyuruh saksi berbicara melalui HP nya dengan Jaya Mita Br Ginting yang saat itu berada di Jambi., beliau berpesan agar pembakaran rumah Gandhi Ginting tidak menimbulkan korban jiwa dan mengenai biaya dan upah yang dijanjikan Rasidin sembiring diminta kepada Terdakwa Cari Muli br Ginting ;
- Bahwa benar setelah saksi selesai bicara, saksi meminta biaya beli bensin kepada Terdakwa Cari Muli, namun yang diberikan 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa benar Julpan Nitra Purba mengajak Rudi Suranta Ginting agar ikut melakukan pembakaran dengan menjanjikan upah, sehingga pada waktu pembakaran rumah Gandhi Ginting pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 04.30 wib Julpan Nitra Ginting tidak ikut karena disuruhmemulangkan becak, namun dia ikut sewaktu membeli minyak bensin ; dengan menggunakan 2 (dua) jerigen ukuran 25 liter yang sudah dibeli saksi sebelumnya ;

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang ikut melakukan pembakaran rumah pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 4.30 wib adalah 3 (tiga) orang yaitu Radison Sembiring, Saksi dan Rudi Suranta Ginting dengan membawa minyak bensin sebanyak 2 (dua) jerigen ukuran 25 liter yang sudah dibeli saksi sebelumnya ;
- Bahwa saksi ada dikasih uang dari Radison Sembiring untuk membeli makan dan minyak bensin Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa waktu kejadian Radison Sembiring mengatakan penghuni rumah tersebut sedang tidak ada karena lagi kepesta, sehingga saksi tidak ada lagi melihat dan tidak memperhatikan apa ada penghuni dalam rumah tersebut ;
- Bahwa 2 (dua) Jerigen berisi minyak bensin yang dibawa saksi dibuka penutupnya lalu diletakan dalam posisi miring didepan pintu rumah dan dibelakang pintu dapur sehingga tertumpahdan 1 (satu) botol aqua berisi minyak bensin dari sisa yang gagal dituangkan Rudi Suranta Ginting di pintu belakang;
- Bahwa Radison Sembiring yang memantik mancis dan menyulutkan api ke minyak bensin yang sudah tumpah sehingga rumah Gandhi Ginting terbakar, kemudian saksi bersama dengan Rudi Suranta Ginting dan Radison Purba pergi meninggalkan rumah yang sedang terbakar dan selanjutnya menemui Terdakwa Cari Muli Ginting meminta upah yang dijanjikan, akan tetapi saat itu diberikan Rp.1.000.000(satu juta rupiah), kemudian saksi berikan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Rudi Suranta Ginting untuk biaya berobat karena tangannya terbakar ketika melakukan pembakaran rumah tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi waktu pembakaran tidak ada yang melihat ;
- Bahwa benar setelah kejadian, saksi mengetahui para korban itu adalah famili dari istri saksi ;
- Saksi menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga korban karena tidak ada niat membunuh para korban, namun hanya disuruh membakar rumah Gandhi Ginting dengan dijanjikan upah dan keluarga saksi telah berupaya untuk berdamai dengan keluarga korban, namun selalu ditolak ;

16. RUDI SURANTA GINTING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi, dan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP itu adalah benar ;

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ikut melakukan pembakaran rumah Gandhi Ginting pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB di jalan Rel Lingkungan I Kel Sidumulio Kec. Medan Tuntungan Kota Medan ;
- Bahwa benar pembakaran tersebut berakibat adanya korban tewas yaitu Istri, anak, dan cucu Gandhi Ginting yang bernama : MARITA Br SINUHAJI adalah istri Gandhi Ginting umur 57 tahun, FRENGKY RIZA GINTING adalah anak Gandhi Ginting umur 28 Tahun, KRISTIANI Br GINTING adalah cucu Gandhi Ginting Umur 8 Tahun, dan SELVINA Br GINTING adalah cucu Gandhi Ginting Umur 5 Tahun ;
- Bahwa saksi diajak Julpan Nitra Purba untuk melakukan pembakaran rumah Gandhi Ginting karena dijanjikan upah dan yang memerintahkan pembakaran rumah tersebut adalah Radison Sembiring atas suruhan Jaya Mita br Ginting dan yang memberikan biaya adalah Terdakwa Cari Muli br Ginting ;
- Bahwa Radison Sembiring dan Maju Suranta Siallagan alias Maju Ginting membawa minyak bensin dalam 2 (dua) Jerigen ukuran 25 liter dan setelah dibuka penutupnya lalu diletakan dalam posisi miring didepan pintu rumah dan dibelakang pintu dapur sehingga tertumpah dan 1 (satu) botol aqua berisi minyak bensin dari sisa yang gagal dituangkan Rudi Suranta Ginting di Pintu belakang kemudian Radison Sembiring memantik mancis dan menyulutkan api ke minyak bensin yang tertumpah, hingga rumahpun terbakar ;
- Bahwa saksi kemudian melarikan diri dan kemudian menyerahkan diri setelah 2 (dua) minggu kejadian ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jaya Mita Br Ginting ;
- Bahwa saksi dapat upah dari pembakaran tersebut Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan Maju Suranta Siallagan als Maju Ginting untuk berobat karena terbakar waktu melakukan pembakaran ;
- Bahwa saksi tidak menginginkan ada korban hanya disuruh membakar rumah dan dijanjikan upah dan saksi menyesali perbuatan dani merasa bersalah ;
- Bahwa saksi dan saksi Maju Suranta Siallagan als Maju Ginting pernah konsumsi Narkoba;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi Ade Charge atau Saksi yang meringankan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

1. Saksi ade charge Mariani Ginting, pada pokoknya menerangkan :

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pembakaran rumah tersebut pada bulan April 2017 ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah korban yang terbakar tersebut jauh ;
- Bahwa saksi tahu dari TV dan setelah tahu saksi tidak pernah ke lokasi kejadian kebakaran tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan Jaya Mita Br Ginting dan Terdakwa Cari Muli br Ginting karena masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang saksi tahu permasalahan yaitu masalah rumah yang ditempati korban, dahulunya rumah itu milik Jaya Mita Br Ginting lalu dijual kepada korban setelah mau pelunasan yang sesuai dengan didalam surat perjanjian apabila tidak dilunasi harus keluar pada tanggal tersebut ;
- Bahwa pada saat penguburan keluarga Jaya Mita Br. Ginting tidak ada datang;
- Bahwa upaya mendamaikan pernah dilakukan tapi keluarga korban tidak mau;

2.Saksi Ade charge Betarina Subekti, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pembunuhan dan pembakaran rumah yang saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB di jalan Rel Lingkungan I Kel Sidomulio Kec. Medan Tuntungan Kota Medan ;
- Bahwa korban dari pembunuhan dan pembakaran rumah tersebut adalah Istri, anak, dan cucu Gandhi Ginting yang bernama : MARITA Br SINUHAJI adalah istri Gandhi Ginting umur 57 tahun, FRENGKY RIZA GINTING adalah anak Gandhi Ginting umur 28 tahun, KRISTIANI Br GINTING adalah cucu Gandhi Ginting Umur 8 tahun, dan SELVINA Br GINTING adalah cucu Gandhi Ginting umur 5 tahun ;
- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah korban $\pm$ 500 (lima ratus) meter ;
- Bahwa setahu saksi Jaya Mita Br Ginting dan Terdakwa Cari Muli br Ginting orang baik ;

3 .Saksi Ade charge Hendrik Setiawan Brehman Surbakti:

- Bahwa terjadinya pembunuhan dan pembakaran saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB di jalan Rel Lingkungan I Kel Sidomulio Kec. Medan Tuntungan Kota Medan ;
- Bahwa saksi mengetahui pembakaran rumah korban tersebut dari koran;
- Bahwa setahu saksi Jaya Mita Br Ginting dan Terdakwa Cari Muli br Ginting orang baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Jaya Mita Br Ginting dengan Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi yang meringankan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan kedua Saksi tersebut benar ;

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa Cari Muli Br Ginting yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Terdakwa yang terdapat pada Berita Acara Penyidikan adalah benar dan saksi ada membubuhkan paraf dan sebelum saksi menandatangani Berita Acara tersebut, saksi terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa terjadinya pembakaran rumah Gandhi Ginting terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB di jalan Rel Lingkungan I Kel Sidumulio Kec. Medan Tuntungan Kota Medan ;
- Bahwa korban dari pembakaran tersebut adalah Istri, anak, dan cucu Gandhi Ginting yang bernama : MARITA Br SINUHAJI adalah istri Gandhi Ginting umur 57 tahun, FRENGKY RIZA GINTING adalah anak Gandhi Ginting umur 28 Tahun, KRISTIANI Br GINTING adalah cucu Gandhi Ginting Umur 8 Tahun, dan SELVINA Br GINTING adalah cucu Gandhi Ginting Umur 5 tahun;
- Bahwa Terdakwa ikut merencanakan bersama dengan Jaya Mita Br Ginting, Radison Sembiring (DPO), Maju Suranta Siallagan als Maju Ginting dalam hal memberikan upah dan biaya ;
- Bahwa yang menyuruh melakukan pembakaran rumah tersebut adalah adik Terdakwa bernama saksi Jaya Mita Br Ginting;
- Bahwa Maju Suranta Siallagan alias Maju Ginting bersama Radison Sembiring pernah menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta biaya untuk membakar rumah Gandhi Ginting, kemudian Terdakwa menelpon Jaya Mita br Ginting yang ketika itu berada di Jambi dan menyuruh Maju Suranta Siallagan als Maju Ginting berbicara melalui HP Terdakwa dengan Jaya Mita Br Ginting tentang rencana membakar rumah Gandhi Ginting, dan pembicaraan tersebut Jaya Mita Br Ginting menyuruh Terdakwa memberi uang kepada Maju Suranta Siallagan Als Maju Ginting, lalu Terdakwa berikan Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar setelah selesai membakar rumah Gandhi Ginting, Maju Suranta Siallagan als Maju Ginting dan Radison Sembiring menemui Terdakwa di rumah untuk meminta upah, lalu Terdakwa memberikan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Maju Suranta Siallagan als Maju Ginting;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pembakaran rumah Gandhi Ginting ;
- Bahwa rumah yang dibakar tersebut semula milik Jaya Mita Br Ginting yang telah dijual kepada Gandhi Ginting, namun Terdakwa tidak pernah berurusan dengan jual beli rumah tersebut ;
- BahwaTerdakwa mengenal Maju Suranta Siallagan Als Suranta Ginting dari Radison Sembiring ;

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas Berita acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Nomor Lab. : 3878 / FBF / 2017 tanggal 11 April 2017 yang dibacakan dipersidangan yang berkesimpulan :

- 1) Lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berada pada 3 (tiga) titik api yang tidak saling berhubungan yaitu :
 - 1) 1 (satu) titik berada di pintu belakang rumah kos-kosan FINSEN MANULLANG ;
 - 2) 1 (satu) titik berada di depan rumah milik GANDHI GINTING ;
 - 3) 1 (satu) titik berada di belakang rumah GANDHI GINTING (belakang pintu) ;
- 2) Penyebab kebakaran adalah tersulutnya / terbakarnya barang-barang yang dapat terbakar di Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) karena adanya upaya pembakaran (**Arson**).

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun saksi menyatakan tidak keberatan atas Visum et Revertum yang dibacakan dipersidangan atas nama para korban yaitu :

1. Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 06/IV/2017/Rs. Bhayangkara tanggal 05 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama **KRISTIANI BORU GINTING**

Kesimpulan : telah Telah di periksa sosok mayat dikenal atas nama KRISTIANI BORU GINTING jenis kelamin perempuan umur Sembilan tahun, warga negara Indonesia, perawakan badan sedang, kulit berwarna sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban akibat mati lemas (asfiksia) oleh karena terhirupnya asap disertai luka bakar derajat satu dan dua.

2. Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 05/IV/2017/Rs. Bhayangkara tanggal 05 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama **SELVINA BORU GINTING**

Kesimpulan : Telah di periksa sosok mayat dikenal atas nama SELVINA BORU GINTING jenis kelamin perempuan umur lima tahun, warga negara Indonesia, perawakan badan sedang, kulit berwarna sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian korban akibat mati lemas (asfiksia) oleh karena terhirupnya asap disertai luka bakar derajat satu dan dua.

3. Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 04/R/181/ IV/2017 tanggal 05 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama **MARITA BORU SINUHAJI**

Kesimpulan : Telah di periksa sosok mayat dikenal dengan nama MARITA BORU SINUHAJI jenis kelamin perempuan umur lima puluh delapan tahun, warga negara Indonesia, perawakan badan sedang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban akibat mati lemas (asfiksia) oleh karena terhirupnya asap disertai luka bakar derajat satu dan dua.

4. Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 03/IV/2017/ Rs. Bhayangkara tanggal 05 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama **FRENGKY RIZA GINTING.**

Kesimpulan : Dijumpai sosok mayat dikenal dengan nama FRENGKY RIZA GINTING jenis kelamin laki – laki, warga negara Indonesia, perawakan tinggi kurus, kulit sawo matang panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, rambut di jumpai terbakar, rambut tidak mudah di cabut. Pada pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban akibat mati lemas (asfiksia) oleh karena terhirupnya asap disertai luka bakar derajat satu dan dua

Menimbang, bahwa kepada Saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa : Potongan – Potongan Kayu Bekas yang terbakar yang diajukan Penuntut Umum, dan saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, maupun saksi yang meringankan, keterangan Terdakwa, Visum Et Revertum ,Berita acara Pemeriksaan Kriminalistik, Berita Acara rekonstruksi maupun barang bukti serta persesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Jaya Mita br Ginting, Cari Muli br Ginting, Maju Suranta Siallagan alias Maju Ginting, Rudi Suranta Ginting dan Julpan Nitra Purba diajukan masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas dipisah, telah didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan kesatu melanggar pasal Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPPidana, atau Kedua melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, atau Ketiga melanggar Pasal 187 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana. Sedangkan Radison Sembiring belum tertangkap dan status DPO ;

- Bahwa Jaya Mita br Ginting telah menyuruh Radison Sembiring mengusir Gandhi Ginting dari rumah yang telah dibelinya dari Jaya Mita br Ginting, karena Gandhi Ginting tidak bersedia melunasi kekurangan pembayaran pembelian rumah tersebut kepada Jaya Mita br Ginting sebesar Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah). sebelum Surat rumah dan tanahnya diserahkan Jaya Mita br Ginting kepada Gandhi Ginting, karena rumah dan tanah yang dibelinya dari Jaya Mita br Ginting ternyata bermasalah dengan Hak Kepemilikan PT.Kereta Api dan telah pernah digugat dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa Jaya Mita br Ginting telah berupaya mengancam dan menakut-nakuti Gandhi Ginting agar keluar dari rumah tersebut sampai akhirnya menyuruh Radison Sembiring membakar rumah tersebut asal tidak ada orang yang korban dan menyuruh kakaknya Terdakwa Cari Muli br Ginting memberikan upah dan biaya untuk melakukan pembakaran rumah yang ditempati Gandhi Ginting dan keluarganya di Jl.Rel Lingkungan I Kelurahan Sidomulio Kecamatan Medan Tuntungan, karena Gandhi Ginting tidak mau keluar dari rumah meskipun telah diancam dan ditakut-takuti oleh Jaya Mita br Ginting, namun tidak digubris Gandhi Ginting;
- Bahwa untuk melaksanakan niat Jaya Mita br Ginting, Radison Sembiring telah mengajak Maju Suranta Siallagan alias Maju Ginting dan Robinson Purba alias Coktik untuk melakukan pembakaran rumah tersebut dengan upah dan biaya yang diberikan Terdakwa Cari Muli Ginting, akan tetapi gagal dilaksanakan karena ada orang yang melihat;
- Bahwa selanjutnya Radison Sembiring dan Maju Suranta Siallagan alias Maju Ginting melanjutkan rencana pembakaran rumah tersebut namun Robinson Purba alias Coktik menolak, sehingga Maju Suranta Siallagan alias Maju Ginting mengajak Julpan Nitra Purba dengan upah dan biaya yang diberikan Terdakwa Cari Muli br Ginting, akan tetapi gagal dilaksanakan karena minyak bensin yang dibawa dalam plastik bocor;
- Bahwa kemudian Radison Sembiring dan Maju Suranta Siallagan alias Maju Ginting merencanakan lagi melakukan pembakaran pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 04.30 wib, lalu Julpan Nitra Purba mengajak Rudi Suranta Ginting ikut melakukan pembakaran tersebut dengan biaya yang diberikan Terdakwa Cari Muli Ginting, namun Julpan Nitra Purba tidak ikut melakukan pembakaran karena disuruh mengembalikan becak yang digunakan membeli

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak bensin, sehingga ketika dilakukan pembakaran rumah tersebut, Julpan Nitra Purba berada di Pos Ronda;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 04.30 wib Maju Suranta Siallagan alias Maju Ginting dan Rudi Suranta Ginting meletakkan masing masing 1(satu) jerigen isi 25 liter minyak bensin dalam posisi dituang di pintu depan dan pintu belakang rumah Gandhi Ginting dan 1(satu) botol aqua plastik berisi minyak bensin dari sisa yang gagal diletakkan dalam posisi dituang di pintu dibelakang rumah oleh Rudi Suranta Ginting, lalu Radison Sembiring memantik mancis dan menyulutkan ke minyak bensin yang sudah tertumpah sehingga api membakar rumah Gandhi Ginting sampai akhirnya api dipadamkan Mobil Pemadam Kebakaran sekira jam 07.00 wib dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam rumah ditemukan 4 (empat) orang korban jiwa dalam keadaan luka bakar yaitu Isteri, anak dan 2(dua) orang cucu Gandhi Gintingan, lalu ke empat korban jiwa tersebut dievakuasi dan dibawa kerumah sakit untuk diidentifikasi dan dilakukan Visum Et Revertum;
- Bahwa Berita acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Nomor Lab. : 3878 / FBF / 2017 tanggal 11 April 2017 telah menyimpulkan :
 1. Lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berada pada 3 (tiga) titik api yang tidak saling berhubungan yaitu :
 - a. 1 (satu) titik berada di pintu belakang rumah kos-kosan FINSEN MANULLANG ;
 - b. 1 (satu) titik berada di depan rumah milik GANDHI GINTING;
 - c. 1 (satu) titik berada di belakang rumah GANDHI GINTING (belakang pintu) ;
 2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya / terbakarnya barang-barang yang dapat terbakar di Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) karena adanya upaya pembakaran (**Arson**).
- Bahwa Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kot Bhayangkara tanggal 05 April 2017 menyimpulkan penyebab kematian ke empat orang korban tewas akibat mati lemas (asfiksia) oleh karena terhirupnya asap disertai luka bakar derajat satu dan dua.
- Bahwa Jaya Mita br Ginting, Terdakwa Cari Muli br Ginting, Maju Suranta Siallagan alias Maju Ginting, Rudi Suranta Ginting dan Julpan Nitra Purba menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga korban dan telah berupaya meminta damai dan memohon maaf kepada keluarga korban, namun selalu ditolak. Sedangkan Radison Sembiring dalam daftar pencarian orang;

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa disusun dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, atau Kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, atau Ketiga Terdakwa didakwa melanggar Pasal 187 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu dakwaan Ketiga Pasal 187 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran;
3. Jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatan itu;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam perkara ini menunjukkan kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana tersebut. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ,sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dalam surat dakwaan dalam perkara ini menerangkan bernama Cari Muli br Ginting yang identitasnya sesuai dengan identitas dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa sehat jasamani dan rohani serta dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran ;

Menimbang, bahwa unsur Dengan Sengaja merupakan unsur yang menguasai atau meliputi unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya, “dengan sengaja”, mengandung arti menghendaki kejahatan yang dilakukannya dan

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui akibat yang akan ditimbulkannya atau disebut dengan teori kehendak yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu merupakan maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Menimbang, bahwa mempedomani pengertian dengan sengaja di atas, melahirkan pertanyaan, apakah terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya, ada unsur kehendak dan mengetahui, oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa lahir seketika dan berawal dari adanya kejadian lain;

Menimbang, bahwa unsur membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran ; adalah perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu perbuatan yang disebut dalam unsur ini telah dilakukan , maka unsur dengan sengaja membakar dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Jaya Mita br Ginting telah menyuruh Radison Sembiring mengusir Gandhi Ginting dari rumah yang telah dibelinya dari Jaya Mita br Ginting, karena Gandhi Ginting tidak bersedia melunasi kekurangan pembayaran pembelian rumah tersebut kepada Jaya Mita br Ginting sebesar Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah). sebelum Surat rumah dan tanahnya diserahkan Jaya Mita br Ginting kepada Gandhi Ginting, karena rumah dan tanah yang dibelinya dari Jaya Mita br Ginting ternyata bermasalah dengan Hak Kepemilikan PT.Kereta Api dan Jaya Mita br Ginting telah menggugat Gandhi Ginting dan diputus di Pengadilan Negeri Medan, sehingga setelah itu Jaya Mita br Ginting telah berupaya mengancam dan menakut-nakuti Gandhi Ginting agar keluar dari rumah tersebut sampai akhirnya menyuruh Radison Sembiring membakar rumah tersebut asal tidak ada orang yang korban dan menyuruh Terdakwa Cari Muli br Ginting untuk memberikan upah dan biaya untuk melakukan pembakaran rumah yang ditempati Gandhi dan keluarganya di Jl.Rel Lingkungan I Kelurahan Sidomulio Kecamatan Medan Tuntungan, karena Gandhi Ginting tidak mau keluar dari rumah meskipun telah diancam dan ditakut-takuti oleh Terdakwa, namun tidak digubris Gandhi Ginting;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas telah ternyata perbuatan mengusir Gandhi dari rumah yang telah dimilikinya dengan cara menakuti atau mengancam dan akhirnya menyuruh Radison mengusir dengan cara membakar adalah kejahatan yang dikehendaki Jaya Mita br Ginting dengan maksud agar Jaya Mita br Ginting dapat menguasai kembali tanah yang telah dijualnya kepada Gandhi Ginting karena Gandhi Ginting tidak melunasi pembayaran rumah tersebut kepada Jaya Mita br Ginting dengan alasan Jaya Mita br Ginting tidak menyerahkan surat tanah dan bangunannya kepada Gandhi Ginting ;

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Cari Muli br Ginting, Maju Suranta Siallagan alias Maju Ginting serta keterangan Jaya Mita br Ginting yang mengatakan ketika Jaya Mita br Ginting menyuruh melakukan pembakaran rumah tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan upah dan biaya, berpesan supaya tidak ada orang korban. Sehingga telah ternyata Terdakwa telah mengetahui dan sadar akan perbuatannya dapat menimbulkan akibat lain, namun tidak ada upaya Terdakwa mencegah Jaya Mita br Ginting atau mengurungkan niatnya agar tidak terjadi pembakaran rumah Gandhi Ginting, namun justru mendukung dan memberikan upah dan biaya melakukan pembakaran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menghendaki kejahatannya membakar rumah Gandhi Ginting untuk memenuhi keinginan Jaya Mita br Ginting menguasai rumah dan atau tanah yang ditempati Gandhi Ginting dan mengetahui dan menyadari dan menghendaki akibat lain dari kejahatannya, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja membakar telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 04.30 wib Maju Suranta Siallagan alias Maju Ginting dan Rudi Suranta Ginting meletakkan minyak bensin didalam 2 (dua) jerigen ukuran 25 liter yang dibawa Maju Suranta Ginting als Maju Ginting, Rudi Suranta Ginting dan Radison Sembiring dalam posisi dituang di pintu depan dan di pintu belakang rumah Gandhi Ginting dan 1(satu) botol aqua plastik berisi minyak bensin dari sisa yang gagal diletakkan dalam posisi dituang di pintu dibelakang rumah Gandhi Ginting oleh Rudi Suranta Ginting, lalu Radison Sembiring memantik mancis dan menyulutkan api ke Minyak bensin yang sudah tertumpah sehingga api membakar rumah Gandhi Ginting sampai akhirnya api dipadamkan Mobil Pemadam Kebakaran sekira jam 07.00 wib dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam rumah ditemukan 4 (empat) orang korban tewas dalam keadaan luka bakar yaitu Isteri, anak dan 2(dua) orang cucu Gandhi Gintingan, lalu ke empat korban tewas tersebut dievakuasi dan dibawa kerumah sakit untuk diidentifikasi dan dilakukan Visum Et Revertum;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah ternyata kehendak Jaya Mita br Ginting telah terlaksana dan selesai dilaksanakan oleh Radison Sembiring, Terdakwa Cari Muli br Ginting, Maju Suranta Siallagan alias Maju Ginting, Rudi Suranta Ginting dan Julpan Nitra Purba, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Berita acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Nomor Lab. : 3878 / FBF / 2017 tanggal 11 April 2017 yang menyimpulkan

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berada pada 3 (tiga) titik api yang tidak saling berhubungan yaitu :
 - a. 1 (satu) titik berada di pintu belakang rumah kos-kosan FINSEN MANULLANG ;
 - b. 1 (satu) titik berada di depan rumah milik GANDHI GINTING;
 - c. 1 (satu) titik berada di belakang rumah GANDHI GINTING(belakang pintu) ;
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya / terbakarnya barang-barang yang dapat terbakar di Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) karena adanya upaya pembakaran (**Arson**).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi akibat terbakarnya rumah Gandhi Ginting karena dibakar Radison Sembiring, Maju Suranta Siallagan alas Maju Ginting dan Rudi Suranta Ginting, ternyata di dalam rumah Gandhi Ginting tersebut 4 (empat) empat orang keluarga Gandhi Ginting yaitu Isteri, anak dan 2 (dua) orang cucu sedang tidur di rumah, maka dengan terbakarnya rumah Gandhi Ginting dan perabotnya karena dibakar Radison Sembiring, Maju Suranta Siallagan alas Maju Ginting dan Rudi Suranta Ginting dengan upah dan biaya yang diberikan Terdakwa telah mendatangkan bahaya maut bagi ke empat orang penghuni rumah yang sedang tidur di dalam rumah tersebut karena ikut terbakar dan juga menimbulkan kepanikan dan cemas yang dapat mengancam keselamatan bagi orang lain disekitar rumah yang berdekatan dengan rumah Gandhi Ginting yang sedang terbakar. Maka perbuatan membakar yang dilakukan Radison Sembiring, Maju Suranta Siallagan alas Maju Ginting dan Rudi Suranta Ginting dengan upah dan biaya yang diberikan Terdakwa telah mendatangkan bahaya maut bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa selain dari perbuatan Terdakwa dapat membahayakan bagi orang lain ternyata fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, saksi-saksi menerangkan setelah api dipadamkan mobil pemadam kebakaran, ternyata didalam rumah Gandhi Ginting yang terbakar ditemukan penghuni rumah 4 (empat) orang tewas didalam rumah yaitu Isteri, anak dan 2 (dua) orang cucu Gandhi Ginting dalam keadaan luka bakar dan berdasarkan Visum Et Revertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan tanggal 5 April 2017 menyimpulkan penyebab kematian korban akibat mati lemas (asfiksia) oleh karena terhirupnya asap disertai luka bakar derajat satu dan dua. Maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatan itu telah terpenuhi menurut hukum ;

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah dua orang atau lebih dengan bersekutu melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yang dapat dihukum pidana (delneming) ;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pidana, pelaku tindak pidana (dader) bisa terjadi adanya peran orang lain atau turut serta, sehingga peran orang lain tersebut harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delneming tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Jaya Mita br Ginting telah menyuruh Radison Sembiring (DPO), melakukan pembakaran rumah Gandhi Ginting, dan Terdakwa Cari Muli br Ginting memberikan upah dan biaya pembakaran rumah, kemudian Radison Sembiring (DPO) mengajak Maju Suranta Siallagan alias Maju Ginting, lalu Maju Suranta Siallagan alias Maju Ginting mengajak Julpan Nitra Purba, kemudian Julpan Nitra Purba mengajak Rudi Suranta Ginting, dengan bersama-sama atau bersekutu telah melakukan pembakaran rumah Gandhi Ginting sebagaimana dikehendaki Jaya Mita br Ginting ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan Jaya Mita br Ginting adalah yang menyuruh melakukan si pelaku (dader), sedangkan kehendak dan akibat yang dikehendaki Jaya Mita br Ginting sebagai yang menyuruh melakukan ada peran orang lain sebagai pelaku (dader) yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana tersebut yaitu Radison Sembiring (DPO), Maju Suranta Siallagan als Maju Ginting dan Rudi Suranta Ginting adalah sebagai yang melakukan. Sedangkan Terdakwa Cari Muli br Ginting dan Julpan Nitra Purba adalah sebagai yang turut melakukan. Maka Majelis Hakim berpendapat Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 187 ayat (3) jo 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Secara bersama sama dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan orang mati ;

Menimbang, bahwa tentang Nota pembelaan tertulis yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pokoknya menyatakan Terdakwa hanya berperan sebagai yang disuruh memberikan upah dan biaya untuk membakar rumah Gandhi Ginting dan tidak ikut melakukan pembakaran serta tidak menginginkan kematian para korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan Penuntut umum pada Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan adalah Dakwaan alternatif ketiga Pasal 187 ayat (3) jo 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yaitu kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi manusia , sehingga meskipun peran Terdakwa hanya sebatas yng memberikan upah dan biaya membakar dan tidak ikut melakukan pembakaran serta tidak menginginkan kematian dari para korban, namun karena perbuatan pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah salah satu kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi manusia, maka Nota pembelaan Penasehat hukum Terdakwa dan yang diajukan Terdakwa secara lisan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara Terdakwa yang terdiri dari :

- Potongan-potongan kayu bekas yang terbakar;
 - 2 (dua) handphone merk nokia warna hitam;
- Akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan untuk diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan lahir bathin bagi saksi Gandhi Ginting akibat tewasnya Isteri, anak dan 2 (dua) orang cucunya dengan cara mengenaskan ;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
 - Terdakwa memberi keterangan yang berbelit meskipun akhirnya menyesal dan mengaku bersalah ;
 - Tidak ada perdamaian ;
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan bersalah dan meminta maaf kepada keluarga korban ;
 - Terdakwa bersikap sopan dan sudah tua;
- Memperhatikan Pasal 187 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CARI MULI BR GINTING tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan orang mati".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Potongan-potongan kayu bekas yang terbakar;
 - 2 (dua) handphone merk nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 oleh : RICHARD SILALAH, SH selaku Hakim Ketua, DESON TOGATOROP, SH, MH dan GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : YUNITA BANGUN, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh : Tri Candra, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DESON TOGATOROP, SH,MH.

RICHARD SILALAH, SH

GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.MHum

Panitera Pengganti,

YUNITA BANGUN, S.H.,M.H

Putusan No. 2281/Pid.B/2017/PN.Mdn halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)